



Matão-SP

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MATÃO

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo, reunidos em Assembléia Constituinte para, respeitados os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, organizar e harmonizar o exercício do poder municipal, fortalecendo as instituições democráticas, promulgamos, sob a Proteção de Deus, a LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MATÃO:

TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Município de Matão, unidade integrante do Estado de São Paulo, com personalidade jurídica de direito público interno, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, será regido por Lei Orgânica e demais normas que adotar, nos termos assegurados pela Constituição Federal.

Art. 2º O governo municipal é exercido pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito, os quais constituem os Poderes Legislativo e Executivo, independentes e harmônicos entre si.

Art. 3º São símbolos do Município de Matão a Bandeira, o Hino e o Brasão, os quais representam a sua cultura e história.

Parágrafo único. A Valsa "Saudades de Matão", de autoria de Pedro Perche de Aguiar, Hino Oficial da cidade de Matão, deverá ser, obrigatoriamente, executada em todas as solenidades oficiais do Município.

Art. 4º É mantido o atual território do Município, divisas e limites definidos em lei, somente alterados nos casos previstos na Constituição do Estado de São Paulo.

§ 1º Integra o território do Município de Matão o Distrito de São Lourenço do Turvo, cujas divisas, limites e confrontações constam de lei estadual.

§ 2º A organização, extinção ou fusão do Distrito existente e a criação de novos distritos será realizada através de Lei Municipal específica, garantida a participação popular.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 5º Compete privativamente ao Município, no exercício de sua autonomia, legislar sobre tudo quanto respeite ao interesse local, tendo como objetivos o pleno desenvolvimento de suas funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições:

I - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, prevendo a receita e fixando as despesas;

II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, fixar e cobrar preços, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados;

III - criar, organizar e suprimir distritos;

IV - organizar e prestar os serviços públicos de forma centralizada ou descentralizada, sendo, neste caso:

a) prioritariamente, por outorga, a suas autarquias ou entidades paraestatais;

b) por delegação, a particulares, mediante concessão, permissão ou autorização;

V - disciplinar a utilização dos logradouros públicos e, em especial, quanto ao trânsito e ao tráfego, provendo sobre:

a) o transporte coletivo urbano, seu itinerário, os pontos de parada e as tarifas;

b) os serviços de táxis, seus pontos de estacionamento e tarifas;

c) a sinalização, os limites das "zonas de silêncio", os serviços de carga e descarga, a tonelagem máxima permitida aos veículos, assim como os locais de estacionamento;

VI - quanto aos bens:

a) que lhe pertençam, dispor sobre sua administração, utilização e alienação;

b) de terceiros, adquirir, inclusive através de desapropriação, instituir servidão administrativa ou efetuar ocupação temporária;

VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VIII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

IX - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo normas de edificações, de loteamento e arruamento;

X - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;

XI - cuidar da limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destinação do lixo residencial, hospitalar, industrial e comercial e outros resíduos de qualquer natureza;

XII - conceder aos estabelecimentos industriais e comerciais licença para sua instalação, horário e condições de funcionamento, observadas as normas federais pertinentes e revogá-la, quando suas atividades se tornarem prejudiciais à saúde, higiene e sossego públicos, aos bons costumes e a outros mais, no interesse da coletividade;

XIII - dispor sobre o serviço funerário;

XIV - administrar os cemitérios públicos e fiscalizar os pertencentes a entidades particulares, quando for o caso;

XV - regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

XVI - dispor sobre o registro, captura, guarda e destino dos animais apreendidos, assim como a sua vacinação, com finalidade de erradicar moléstias;

XVII - constituir guarda municipal;

XVIII - instituir regime jurídico para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, bem como seu plano de carreira;

XIX - estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos;

XX - interditar edificações em ruína ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem ruir;

XXI - regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e divertimentos públicos;

XXII - dispor sobre a prevenção e extinção de incêndios;

XXIII - integrar consórcios com outros municípios para solução de problemas comuns;

XXIV - participar de entidades que congreguem outros municípios integrados na mesma região, na forma da lei;

XXV - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;

XXVI - dar destinação às mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão de legislação municipal.

Art. 6º Compete ao Município, concorrentemente, com a União e o Estado, entre outras, as seguintes atribuições:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde, da higiene e assistência públicas, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências;

III - criar condição para a proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, dos monumentos, das paisagens naturais notáveis e dos sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural;

V - proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;

VI - criar condição para proteção ao meio ambiente urbano e rural local, e combater a poluição em qualquer de suas formas, observada a legislação vigente e a ação fiscalizadora do Estado e da União;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, estimular o melhor aproveitamento da terra e fomentar as atividades econômicas;

IX - promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir, em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, a melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico e de acesso ao transporte;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as condições do direito de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito;

XIII - dispensar às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento, jurídico diferenciado;

XIV - promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social, econômico e cultural;

XV - fiscalizar, nos locais de venda direta ao consumidor, as condições sanitárias do ambiente e dos gêneros alimentícios;

XVI - estimular a prática do desporto e da educação física;

XVII - colaborar no amparo à maternidade, à infância, aos idosos, aos desvalidos, bem como na proteção aos menores abandonados ou carentes;

XVIII - tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade infantil, bem como medidas de higiene pública e social, com objetivo de impedir a propagação de doenças transmissíveis, quaisquer que sejam as suas origens e causas.

Art. 7º Compete, ainda, ao Município, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, a respeito do interesse local.

TÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL

CAPÍTULO I DO PODER LEGISLATIVO

Seção I Da Câmara Municipal

Art. 8º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal composta de vereadores, eleitos através de sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de dezoito anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto, para um mandato de quatro anos.

~~Art. 9º O número de vereadores será fixado, obedecidos os seguintes limites:~~

~~I - dezesete vereadores até cem mil habitantes;~~

~~I - dez vereadores até noventa e cinco mil, duzentos e trinta e oito habitantes;~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39, de 2005\)](#)

~~II - dezoito vereadores de cem mil e um a duzentos mil habitantes, e~~

~~II - onze vereadores até cento e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete habitantes;~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39, de 2005\)](#)

~~III - vinte e um vereadores, quando a população ultrapassar duzentos mil habitantes.~~

~~III - doze vereadores até cento e noventa mil, quatrocentos e setenta e seis habitantes.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 39, de 2005\)](#)

~~Art. 9º Para a composição da Câmara Municipal de Matão será obedecido o número de 15 (quinze) vereadores, enquanto o Município contar com até 80.000 (oitenta mil) habitantes.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 46, de 2011\)](#)

~~Art. 9º Para a composição da Câmara Municipal de Matão será obedecido o número de 11 (onze) vereadores, enquanto o Município contar com até 90.000 (noventa mil) habitantes.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 48, de 2015\)](#)

Art. 9º Para a composição da Câmara Municipal de Matão será obedecido o número de 11 (onze) vereadores; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 58, de 2024\)](#)

Parágrafo único. A partir da Legislatura a iniciar-se em 2029, inclusive, a composição da Câmara Municipal de Matão obedecerá ao número de 15 (quinze) vereadores. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 58, de 2024\)](#)

Seção II Das Atribuições da Câmara Municipal

Art. 10. Cabe à Câmara Municipal legislar sobre assuntos de interesse local, observadas as determinações e a hierarquia constitucional, suplementar a legislação Federal e Estadual, e fiscalizar, mediante controle externo, a administração direta ou indireta e as empresas em que o Município detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Parágrafo único. Em defesa do bem comum, a Câmara se pronunciará sobre qualquer assunto de interesse público.

Art. 11. Os assuntos de competência do Município sobre os quais cabe à Câmara dispor, com a sanção do Prefeito, são, especialmente:

I - legislar sobre tributos municipais, bem como autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dividas;

II - votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual bem como autorizar operações de crédito, abertura de créditos suplementares e especiais;

III - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos, bem como a forma e os meios de pagamento;

IV - deliberar sobre o planejamento urbano: plano diretor, em especial, planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo;

V - deliberar sobre a organização do território municipal;

VI - autorizar a alienação de bens imóveis do Município ou a cessão de direitos reais a eles relativos, bem como o recebimento, pelo município, de doações com encargo, não se considerando como tal a simples destinação específica do bem;

VII - autorizar a cessão ou concessão de uso de bens imóveis do Município para particulares, dispensado o consentimento nos casos de permissão e autorização de uso, outorgado a título precário, para atendimento de sua destinação específica;

VIII - legislar sobre bens do domínio do Município e proteção do patrimônio público;

IX - autorizar a concessão de auxílios ou subvenções a terceiros;

X - autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros Municípios;

~~XI - criar, extinguir e dar estrutura e atribuições às secretarias e órgãos da Administração Municipal;~~

XI - criar, extinguir e dar estrutura e atribuições aos órgãos da Administração Municipal; ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992](#))

XII - criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, inclusive os dos serviços da Câmara e da administração indireta;

XIII - delimitar o perímetro urbano;

XIV - dar e alterar denominação de próprios, ruas e logradouros públicos;

XV - declarar de Utilidade Pública entidades que preencham os requisitos previstos em lei; ([Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 1990](#))

~~Parágrafo único. As concessões ou autorizações previstas nos incisos VI, VII e IX não serão permitidas no período que compreende os 180 dias que antecedem o pleito eleitoral municipal.~~

~~§ 1º As concessões ou autorizações previstas nos incisos VI, VII e IX não serão permitidas no período que compreende os 180 dias que antecedem o pleito eleitoral municipal. ([Renumerado do parágrafo único pela Emenda à Lei Orgânica nº 28, de 1996](#))~~

§ 1º As concessões ou autorizações previstas nos incisos VI, VII e IX não serão permitidas no período que compreende os 90 (noventa) dias que antecedem o pleito eleitoral municipal. ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 38, de 2004](#))

§ 2º O prazo disposto no parágrafo anterior, poderá ser dispensado, mediante justificativa de relevante interesse social nos casos exclusivos de alienação, concessão ou autorização para fins escolares de qualquer nível, ou para fins assistenciais relativos à entidades sociais inseridas na Lei de Distribuição de Valores de Subvenções Sociais do exercício vigente. ([Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 28, de 1996](#))

Art. 12. À Câmara compete, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I - eleger sua Mesa, bem como destituí-la, na forma regimental;

II - elaborar o seu Regimento Interno;

III - dispor sobre a organização de sua Secretaria, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, quando eleitos, conhecer de sua renúncia e afastá-los, definitivamente, do exercício do cargo;

V - conceder licença ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores para afastamento do cargo;

VI - autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município por mais de quinze dias;

~~VII - fixar, de uma para outra legislatura, a remuneração dos vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito;~~

VII - fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais, observado o que dispõem os [arts. 37](#), inciso XI; [§ 4º](#); [150](#), inciso II; [153](#), inciso III; e [153](#), § 2º e inciso I da [Constituição Federal](#). ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999](#))

VIII - fixar, anualmente, verba de representação do Presidente da Câmara, do Prefeito, e do Vice-Prefeito;

IX - criar comissões especiais de inquérito, sobre fato determinado, que se inclua na competência municipal, sempre que o requerer, pelo menos, um terço de seus membros;

X - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta;

XI - fiscalizar as contas do Prefeito e da Mesa da Câmara;

~~XII - apreciar a execução orçamentária, operações de crédito, dívida pública, aplicação das leis relativas ao planejamento urbano, à concessão ou permissão de serviços públicos, ao desenvolvimento dos convênios, à situação dos bens imóveis do Município, ao número de servidores públicos e ao preenchimento de cargos, empregos ou funções, bem como a política salarial e apreciação de atos da Mesa da Câmara;~~

XII - Criar, alterar e extinguir cargos da Administração Municipal, inclusive da administração indireta e fixar seus respectivos vencimentos. ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 17, de 1994](#))

XIII - suspender, no todo ou em parte, a execução da lei ou ato normativo declarado inconstitucional em decisão irrekorível do Tribunal de Justiça;

~~XIV - convocar Secretários Municipais para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, no prazo de trinta dias, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa;~~

XIV - convocar auxiliares diretos do Prefeito para prestar, pessoalmente, informações sobre assuntos previamente determinados, no prazo de 30 (trinta) dias, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa; ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992](#))

~~XV - requisitar informações dos Secretários Municipais, sobre assunto relacionado com sua pasta ou instituição, importando~~

~~crime de responsabilidade não só a recusa ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, como também o fornecimento de informações falsas;~~

XV - requisitar informações dos auxiliares diretos do Prefeito, sobre assunto de sua competência, importando crime de responsabilidade não só a recusa ou o não atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, como também o fornecimento de informações falsas; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

XVI - solicitar ao Prefeito, na forma do Regimento Interno, informações sobre atos administrativos de sua competência;

XVII - convocar os responsáveis pela administração de empresas públicas, de economia mista e fundações para prestar informações sobre matéria de sua competência;

XVIII - declarar a perda do mandato do Prefeito;

XIX - autorizar referendo e convocar plebiscito;

XX - autorizar ou aprovar convênios, acordos ou contratos de que resultem para o Município encargos não previstos na lei orçamentária;

XXI - mudar temporariamente sua sede;

XXII - zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa de outros poderes;

XXIII - solicitar intervenção, se necessário, para assegurar o livre exercício de suas funções;

XXIV - receber a denúncia e promover o respectivo processo, no caso de crime de responsabilidade do Prefeito;

XXV - deliberar, mediante resolução, sobre assuntos da sua economia interna e nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo;

XXVI - conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado relevantes serviços ao Município, mediante decreto legislativo, aprovado pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros;

XXVII - julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei;

~~XXVIII - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, no prazo de noventa dias, após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos:~~

XXVIII - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa, após o recebimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas, observados os seguinte preceitos: [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42, de 2008\)](#)

a) o parecer somente poderá ser rejeitado por decisão de dois terços dos membros da Câmara;

b) rejeitadas, as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para os devidos fins.

c) as contas serão julgadas até o dia 15 de dezembro do ano seguinte ao seu recebimento, aplicando-se o mesmo prazo para os procedimentos em andamento. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 42, de 2008\)](#)

Seção III Dos Vereadores

Subseção I Da Posse

Art. 13. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às dez horas, em sessão solene de instalação, independente de número, sob a Presidência do Vereador mais votado, dentre os presentes, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse.

§ 1º O Vereador que não tomar posse, na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no prazo de quinze dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

§ 2º No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se. Na mesma ocasião e ao término do mandato, deverão fazer declaração de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, constando de ata o seu resumo.

~~§ 3º Os vereadores legalmente empossados e que tiverem seus registros de nascimento fora do Município de Matão, serão automaticamente declarados "CIDADÃO MATONENSE".~~ [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 3, de 1990\)](#)

§ 3º O Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores legalmente empossados e que tiverem seus registros de nascimento fora do Município de Matão, serão automaticamente declarados CIDADÃO MATONENSE. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 30, de 1997\)](#)

Subseção II Da Remuneração

~~Art. 14. O mandato de vereador será remunerado na forma fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subseqüente, obrigatoriamente, trinta dias antes da eleição Municipal, observando-se o teto máximo da remuneração percebida em espécie pelo Prefeito.~~

~~Art. 14. O mandato de Vereador será remunerado na forma fixada pela Câmara Municipal, em cada legislatura para a subseqüente, obrigatoriamente até trinta dias antes da eleição municipal, obedecido o que dispõe os incisos VI e VII acrescidos ao art. 29 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 01, de 31 de março de 1992, e o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 25, de 1996\)](#)

~~Art. 14. O mandato do Vereador será remunerado por subsídio fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 29, incisos VI e VII; 39, § 4º; 57, § 7º; 150, inciso II; 153, inciso III; e 153, § 2º e inciso I da Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999)~~

Art. 14. O mandato do Vereador será remunerado por subsídio fixado por Resolução de iniciativa da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta [Constituição Federal](#). [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2024\)](#)

§ 1º O subsídio do Presidente da Câmara será fixado em parcela única, cujo valor não poderá exceder a uma vez e meia ao valor do subsídio fixado para os demais Vereadores. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 2º O subsídio dos Vereadores somente poderá ser alterado por lei específica, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, observados os limites previstos na Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2 de dezembro de 2024)~~

~~Art. 15. O Presidente da Câmara receberá, a título de verba de representação, importância equivalente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração do vereador. (Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999)~~

Subseção III Da Licença

Art. 16. O Vereador poderá licenciar-se:

I - por moléstia devidamente comprovada, por licença gestante ou paternidade;

II - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do Município;

III - para contrair núpcias, ou por motivo de falecimento de cônjuge, ascendente e descendente, pelo prazo de oito dias, mediante comunicação ao Presidente da Câmara;

IV - para tratar de interesses particulares, por prazo determinado, desde que o afastamento não ultrapasse a cento e vinte dias, por sessão legislativa, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença.

§ 1º Para fins de remuneração considerar-se-á como em exercício o Vereador licenciado nos termos dos incisos I, II e III.

~~§ 2º O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal, não perderá o mandato, considerando-se, automaticamente, licenciado, podendo optar pela remuneração.~~

§ 2º O Vereador investido em emprego em Comissão de livre nomeação e exoneração na Prefeitura Municipal de Matão, não perderá o mandato, considerando-se automaticamente, licenciado, podendo optar pela remuneração. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

§ 3º A licença-gestante e a licença-paternidade serão concedidas segundo os critérios estabelecidos para o funcionalismo público municipal, abrangendo, inclusive, os casos de adoção.

Art. 17. No caso de vaga ou de licença de Vereador, o Presidente convocará, imediatamente, o suplente.

§ 1º O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de quinze dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara.

§ 2º Em caso de vaga, não havendo suplente, o Presidente comunicará o fato, dentro de quarenta e oito horas, diretamente, ao Tribunal Regional Eleitoral.

Subseção IV Da Inviolabilidade

Art. 18. Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Art. 19. No exercício de seu mandato, o Vereador terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar, pessoalmente, junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis.

Art. 20. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as provas que lhes confiarem ou deles receberem informações.

Subseção V Das Proibições e Incompatibilidades

Art. 21. O Vereador não poderá:

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, no âmbito e em operações no Município, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;

b) exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis **ad nutum**, nas entidades constantes da alínea "a", do inciso I.

II - desde a posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa de direito público no Município ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função em que sejam demissíveis "**ad nutum**", nas entidades referidas no inciso I, "a";

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

Subseção VI Da Perda do Mandato

Art. 22. Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara;

V - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

§ 1º Os casos incompatíveis com o decoro parlamentar serão definidos em Regimento Interno, em similaridade com o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado e da Câmara Federal, especialmente no que respeita ao abuso das prerrogativas de Vereador ou percepção de vantagens indevidas.

~~§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de Partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa.~~

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por voto direto e nominal, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 41, de 2006\)](#)

§ 3º Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela Mesa, de Ofício, mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa.

Seção IV Da Mesa da Câmara

Subseção I Da Eleição

Art. 23. Imediatamente depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa e o Vice-Presidente, que ficarão, automaticamente, empossados.

§ 1º Não havendo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes permanecerá na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

~~§ 2º A votação para a eleição da Mesa e do Vice-Presidente será através de voto secreto.~~

§ 2º A votação para eleição da Mesa e do Vice-Presidente se dará através de voto público. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9, de 1992\)](#)

§ 3º A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Câmara Municipal.

Subseção II Da Renovação da Mesa

Art. 24. O mandato da Mesa será de dois anos, proibida a reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo.

~~Art. 25. A eleição para a renovação da Mesa realizar-se-á no dia 1º de janeiro, às 10,00 horas, considerando-se automaticamente empossados os eleitos.~~

Art. 25. A eleição para renovação da Mesa realizar-se-á na última sessão ordinária do mês de dezembro, considerando os membros eleitos automaticamente empossados em 1º de janeiro do exercício seguinte. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 4, de 1991\)](#)

Art. 26. Em toda eleição de membros da Mesa, os candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão, em um segundo escrutínio, e, se persistir o empate, será considerado eleito o mais votado no pleito eleitoral.

Subseção III Da Composição da Mesa

Art. 27. A Mesa será composta de três Vereadores, sendo um Presidente, um 1º Secretário e um 2º Secretário.

Subseção IV Da Destituição dos Membros da Mesa

Art. 28. Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria dos membros da Câmara, quando faltoso, omissor ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato.

Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre o processo de destituição.

Subseção V Das Atribuições da Mesa

Art. 29. À Mesa, dentre outras atribuições, compete:

~~I - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos dos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos;~~

~~I - propor projetos de resolução que criem ou extingam cargos dos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos, bem como os que disponham sobre a organização dos seus serviços administrativos; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18, de 1994)~~

I - dispor mediante projeto de resolução sobre a sua organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de projeto de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 2019\)](#)

II - elaborar e expedir, mediante Ato, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-la, quando necessário;

III - apresentar projeto de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação da Câmara;

IV - suplementar, mediante Ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite da autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias;

V - devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício;

VI - enviar ao Prefeito, no prazo previsto, as contas do exercício anterior;

VII - nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários da Secretaria da Câmara Municipal, nos termos da lei.

VIII - declarar perda do mandato do vereador conforme o disposto no § 3º do art. 22.

IX - propor ação direta de inconstitucionalidade.

Parágrafo único. A Mesa da Câmara decide pelo voto da maioria de seus membros.

Subseção VI Do Presidente

Art. 30. Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:

I - representar a Câmara em juízo e fora dele;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara;

III - fazer cumprir o Regimento Interno;

IV - promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário;

V - fazer publicar as Portarias e os Atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legislativos e as leis por ele promulgadas;

VI - declarar extinto o mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei;

VII - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades financeiras no mercado de capitais;

VIII - apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas do mês anterior;

IX - solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos pela Constituição do Estado;

X - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara ou seu substituto só terá voto:

I - na eleição da mesa;

~~II - quando a matéria exigir para a sua aprovação o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara;~~

II - quando a matéria exigir para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) ou 3/5 (três quintos) dos membros da Câmara. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 60, de 2025\)](#)

III - quando houver empate em qualquer votação no Plenário.

Seção V Das Sessões

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 31. As Sessões da Câmara, que serão públicas, só poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um terço dos seus membros.

Art. 32. A discussão e a votação de matéria constante da Ordem do Dia, só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.

Parágrafo único. A aprovação de matéria colocada em discussão dependerá do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à Sessão, ressalvados os casos previstos nesta lei.

~~Art. 33. Não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, anulando-se a votação, se o seu voto for decisivo.~~

Art. 33. Não poderá votar o vereador que tiver interesse pessoal na deliberação, devendo ser considerada nula a votação se o seu voto for decisivo, ressalvadas a matéria de que trata o art. 14 desta Lei Orgânica. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~Art. 34. O voto será público, salvo nos seguintes casos:~~

~~I – no julgamento de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito;~~

~~II – na eleição dos membros da Mesa e dos seus substitutos;~~

~~III – na concessão de títulos honoríficos e de cidadão honorário. [\(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 8, de 03 de fevereiro de 1992\)](#)~~

~~Art. 34. O voto será sempre público nas deliberações da câmara, exceto no julgamento de Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 9, de 1992\)](#)~~

Art. 34. O voto será público nas deliberações da Câmara, inclusive no julgamento de Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 41, de 2006\)](#)

Subseção II

Da Sessão Legislativa

~~Art. 35. A Câmara Municipal, independentemente de Convocação, reunir-se-á, anualmente, em sua sede, em sessão legislativa ordinária, de primeiro de fevereiro a 30 de junho e de primeiro de agosto a 15 de dezembro, com número de sessões definidas em Regimento Interno.~~

~~Art. 35. A Câmara Municipal, independentemente de Convocação, reunir-se-á, anualmente, em sua sede, em sessão legislativa ordinária, de 15 de Janeiro a 15 de Dezembro, com número de sessões definidas em Regimento Interno. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 37, de 2003\)](#)~~

Art. 35. A Câmara Municipal, independentemente de Convocação, reunir-se-á, anualmente, em sua sede, em sessão legislativa ordinária, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, com número de sessões definidas em Regimento Interno. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 44, de 2009\)](#)

§ 1º A Câmara se reunirá em sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes, conforme dispuser o seu Regimento Interno.

§ 2º As Sessões Extraordinárias serão convocadas pelo Presidente da Câmara, em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita aos Vereadores, com antecedência mínima de vinte e quatro horas.

Art. 36. As Sessões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele.

§ 1º Em caso de força maior que impossibilite o seu funcionamento no local referido no caput deste artigo, a Câmara Municipal reunir-se-á em qualquer outro, por deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta do Plenário.

§ 2º As Sessões Solenes poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara.

~~Art. 37. A convocação extraordinária da Câmara Municipal, somente possível no período de recesso, far-se-á:~~

Art. 37. A Convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á: [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 45, de 2009\)](#)

I - pelo Prefeito, quando este a entender necessária;

II - pela maioria dos membros da Câmara Municipal.

§ 1º A convocação será feita mediante ofício ao Presidente da Câmara, para reunir-se, no mínimo, dentro de quatro dias.

§ 2º O Presidente da Câmara dará conhecimento da convocação aos vereadores, em sessão ou fora dela, mediante, neste último caso, comunicação pessoal e escrita que lhes será encaminhada no prazo previsto no Regimento Interno.

~~§ 3º Durante a sessão legislativa extraordinária, a Câmara deliberará, exclusivamente, sobre a matéria para a qual foi convocada.~~

§ 3º Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Subseção III
Da Tribuna Livre

Art. 38. O Regimento Interno deverá disciplinar a palavra de representantes populares, na Tribuna da Câmara, nas sessões.

Seção VI
Das Comissões

Subseção I
Disposição Geral

Art. 39. A Câmara Municipal criará Comissões Permanentes e Especiais, constituídas na forma determinada e com atribuições previstas pelo Regimento Interno.

Parágrafo único. Na composição das Comissões Permanentes assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara Municipal.

Subseção II
Das Comissões Permanentes

Art. 40. Compete às Comissões Permanentes:

I - discutir, votar e emitir pareceres sobre projetos de lei, na forma do Regimento Interno;

II - convocar para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado:

a) ~~secretário municipal;~~

a) Auxiliares Diretos do Prefeito; ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992](#))

b) dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Município;

c) o Procurador Geral do Município,

III - acompanhar a execução orçamentária;

IV - realizar audiências públicas;

V - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

VI - velar pela completa adequação dos atos do Executivo que regulamentem dispositivos legais;

VII - tomar o depoimento de autoridades e solicitar o do cidadão;

VIII - fiscalizar e apreciar programas de obras e planos municipais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir pareceres.

Art. 41. É fixado em trinta dias, prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da Administração Direta e Indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas Comissões.

Art. 42. O não atendimento das determinações contidas nos artigos anteriores, no prazo estipulado, faculta ao Presidente da Comissão solicitar, na forma da lei, a intervenção do Poder Judiciário para que este determine o cumprimento do solicitado.

Subseção III
Das Comissões Especiais

Art. 43. As Comissões Especiais de Inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, e serão criadas mediante requerimento de um terço dos membros da Câmara, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal de quem de direito.

Parágrafo único. As Comissões Especiais de Inquérito, além das atribuições previstas no artigo anterior, poderão:

I - proceder à vistoria e levantamento nas repartições públicas municipais da administração direta e indireta, onde terão livre acesso e permanência;

II - requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos esclarecimentos necessários;

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando os atos que lhes competirem.

Art. 44. As testemunhas serão intimadas, na forma da lei penal e em caso de não comparecimento, sem motivo justificado, sua intimação será solicitada ao Juízo da Comarca de sua residência ou domicílio.

Seção VII
Da Procuradoria da Câmara Municipal

Art. 45. Compete à Procuradoria da Câmara Municipal exercer a representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Legislativo.

§ 1º A Mesa da Câmara, mediante projeto de resolução, proporá a organização da Procuradoria, disciplinando sua competência e dispondo sobre o ingresso na classe inicial de Assessor Técnico Legislativo, mediante concurso público de provas e títulos.

§ 2º O Assessor Técnico-Legislativo ser equiparado ao Procurador Municipal.

Seção VIII Do Processo Legislativo

Subseção I Disposição Geral

Art. 46. O processo legislativo compreende a elaboração de:

I - Emendas à Lei Orgânica do Município;

II - Leis Complementares;

III - Leis Ordinárias;

IV - Decretos Legislativos;

V - Resoluções.

Art. 47. A Lei Orgânica do Município poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço mínimo, dos Vereadores;

II - da população, subscrita por cinco por cento do eleitorado do Município;

III - do Prefeito Municipal.

~~§ 1º A proposta será discutida e votada em dois turnos considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros da Câmara Municipal.~~

§ 1º A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 (três quintos) dos votos dos membros da Câmara Municipal. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2024\)](#)

§ 2º A emenda será promulgada pela Mesa da Câmara, na sessão seguinte àquela em que se der a aprovação, com respectivo número de ordem.

§ 3º No caso do inciso II, a subscrição deverá ser acompanhada dos dados identificadores do Título de Eleitor.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta, na mesma sessão legislativa.

Subseção II Das Leis Complementares

Art. 48. As leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos para a votação das leis ordinárias.

Subseção III Das Leis Ordinárias

Art. 49. A iniciativa dos projetos de leis complementares e ordinárias compete:

I - ao Vereador;

II - às Comissões da Câmara;

III - ao Prefeito;

IV - ao Cidadão.

~~Art. 50. Compete, exclusivamente, à Câmara Municipal a iniciativa das leis que disponham sobre a criação e extinção de cargos do seu quadro, bem como a fixação da respectiva remuneração.~~

~~Art. 50. Compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa de:~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~Art. 50. Compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa de leis que fixem e alterem os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e a remuneração dos seus servidores.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 2019\)](#)

Art. 50. Compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa de atos normativos que fixem e alterem os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e a remuneração dos seus servidores. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2024\)](#)

~~§ 1º Resoluções que disponham sobre a criação e extinção de cargos do seu quadro, bem como a fixação da sua remuneração;~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#) [\(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 08 de abril de 2019\)](#)

~~§ 2º Leis que fixem e alterem os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#) [\(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 50, de 08 de abril de 2019\)](#)

[2019\)](#)

Art. 51. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação da Guarda Municipal e a fixação ou modificação de seus efetivos;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos no âmbito municipal ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.

Art. 52. A iniciativa popular de projetos de lei será exercida mediante a subscrição por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado do Município, da cidade ou de bairros, conforme o interesse ou abrangência da proposta.

§ 1º Os projetos de leis apresentados através da iniciativa popular serão inscritos, prioritariamente, na ordem do Dia da Câmara.

§ 2º os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de noventa dias, garantida a defesa, em plenário, por um dos seus cinco primeiros signatários.

Art. 53. O referendo sobre lei aprovada pela Câmara é obrigatório, caso seja solicitado dentro de noventa dias e subscrito por cinco por cento do eleitorado do Município.

Art. 54. As questões relevantes aos destinos do Município poderão ser submetidas a plebiscito, quando, pelo menos, cinco por cento do eleitorado o requerer ao Tribunal Regional Eleitoral.

Art. 55. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, ressalvado o processo legislativo orçamentário e o disposto no art. 166, §§ 3º e 4º da [Constituição Federal](#).

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal.

Art. 56. O Prefeito poderá enviar à Câmara projetos de lei sobre qualquer matéria, os quais, se assim o solicitar, deverão ser apreciados dentro de noventa dias a contar do recebimento.

§ 1º Se o prefeito julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em quarenta e cinco dias.

§ 2º A fixação de prazo deverá sempre ser expressa e poderá ser feita depois da remessa do projeto, em qualquer fase de seu andamento, considerando-se a data do recebimento desse pedido como seu termo inicial.

§ 3º Na falta de deliberação dentro dos prazos a que se referem o caput e os parágrafos anteriores deste artigo, cada projeto será incluído automaticamente na Ordem do Dia, em regime de urgência, nas sessões subsequentes, em dias sucessivos, até que se ultime sua votação.

§ 4º Os prazos previstos neste artigo aplicam-se também aos projetos de lei para os quais se exija aprovação por quorum qualificado.

§ 5º Os prazos fixados neste artigo não correm nos períodos de recesso da Câmara.

§ 6º O disposto neste artigo não é aplicável à tramitação dos projetos de codificação.

Art. 57. O projeto de lei será tido como rejeitado quando o parecer contrário, quanto ao mérito, das comissões que lhe couberem examinar for aprovado em Plenário.

~~Art. 58. A matéria constante de projetos de lei rejeitados ou não sancionados, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as propostas de iniciativa do Prefeito.~~

Art. 58. A matéria constante de projetos de lei rejeitados ou não sancionados, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara, ressalvadas as proposições de iniciativa do Prefeito e da Mesa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)

Art. 59. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.

§ 1º Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, comunicando, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, o motivo do veto.

§ 2º O veto parcial deverá abranger, por inteiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o item ou a alínea.

§ 3º Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao Presidente da Câmara e publicadas, se em época de recesso parlamentar.

§ 4º Decorrido o prazo em silêncio, considerar-se-á sancionado o projeto, sendo obrigatória a sua promulgação pelo Presidente da Câmara, no prazo de dez dias.

§ 5º A Câmara deliberará sobre a matéria vetada, em único turno de votação e discussão, no prazo de trinta dias de seu recebimento, considerando-se aprovada quando obtiver o voto favorável da maioria absoluta de seus membros.

§ 6º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 5º, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, até sua votação final.

§ 7º Se o veto for rejeitado, será o projeto enviado para promulgação, ao Prefeito.

§ 8º Se, na hipótese do § 7º, a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, o Presidente da Câmara a promulgará.

§ 9º O prazo previsto no § 3º não corre nos períodos de recesso da Câmara.

§ 10. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

Art. 60. Nenhum projeto de lei, que implique na criação ou aumento de despesa pública, será sancionado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis próprios para atender aos novos encargos.

Subseção IV Dos Decretos Legislativos e das Resoluções

Art. 61. O Regimento Interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis.

Subseção V Das Deliberações

Art. 62. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara a aprovação e as alterações das seguintes matérias:

- I - Código Tributário do Município;
- II - Código de Obras ou de Edificações;
- III - Estatuto dos Servidores Municipais;
- IV - Regimento Interno da Câmara;
- V - criação de cargos e aumento de vencimento de servidores;
- VI - rejeição do veto.

Art. 63. Dependerão do voto favorável de dois terços dos membros da Câmara:

I - As leis concernentes a:

- a) aprovação e alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
- b) zoneamento urbano;
- c) concessão de serviços públicos;
- d) concessão de direito real de uso;
- e) alienação de bens imóveis;
- f) aquisição de bens imóveis por doação com encargo;
- g) obtenção de empréstimo de particular;
- II - rejeição do projeto de lei orçamentária;
- III - rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas;
- IV - concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem;
- V - aprovação da representação solicitando a alteração do nome do município;
- VI - destituição de componentes da Mesa.

VII - Alteração de denominação de próprios, ruas e logradouros públicos. [Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 6, de 1991](#)

Seção IX Da Fiscalização

Art. 64. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, das entidades da administração direta e indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste assuma obrigações de natureza pecuniária.

Art. 65. O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, dentro da competência que lhe for atribuída pela Constituição Estadual.

Art. 66. Os Poderes Legislativos e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

- I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos

do Município;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante da remuneração, vencimento ou salário dos servidores;

IV - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

V - apoiar o controle externo, no exercício de sua missão institucional.

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do art. 37 da [Constituição Federal](#), dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou à Câmara Municipal.

CAPÍTULO II DO PODER EXECUTIVO

Seção I Do Prefeito e do Vice-prefeito

Subseção I Da Eleição

Art. 67. A função executiva é exercida pelo Prefeito, eleito para um mandato de quatro anos, na forma estabelecida pela Constituição Federal.

Art. 68. A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 da Constituição Federal.

Subseção II Da Posse

Art. 69. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal, prestando compromisso de cumprir a Constituição Federal, a do Estado e esta Lei Orgânica, assim como observar a legislação em geral.

§ 1º Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

§ 2º O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão fazer declaração pública de bens, no ato da posse.

Subseção III Da Desincompatibilização

Art. 70. O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão desincompatibilizar-se desde a posse, não podendo, sob pena de perda do cargo:

I - firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou concessionária de serviço público, salvo quando obedeça a cláusulas uniformes;

II - Aceitar ou exercer cargo, função ou empregos, remunerado, incluindo os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes do inciso anterior, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 158, II;

III - ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo;

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades já referidas no inciso I;

V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada.

Subseção IV Da Inelegibilidade

~~Art. 71. É inelegível para o mesmo cargo, no período subsequente, o Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído nos seis meses anteriores à eleição.~~

Art. 71. O Prefeito e quem o houver substituído poderá ser reeleito para um único período subsequente. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~Art. 72. Para concorrer a outro cargo, eletivo, o Prefeito deve renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito. (Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999)~~

Subseção V Da Substituição

Art. 73. O Prefeito será substituído, no caso de impedimento e, sucedido, no caso de vaga ocorrida após a diplomação, pelo Vice-Prefeito.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado, em missões especiais.

Art. 74. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, na primeira metade do mandato governamental, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

Art. 75. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, na segunda metade do mandato, assumirá o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 76. Em qualquer dos dois casos, seja havendo eleição, ou, ainda, assumindo o Presidente da Câmara, os sucessores deverão completar o período de governo restante.

Subseção VI Da Licença

Art. 77. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do Município, por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.

Art. 78. O Prefeito poderá licenciar-se:

I - quando a serviço ou em missão de representação do Município;

II - quando impossibilitado do exercício do cargo, por motivo de doença, devidamente comprovada, ou no período de gestante;

III - para contrair núpcias ou por motivo de falecimento de ascendente, descendente ou cônjuge, pelo prazo de oito dias;

§ 1º No caso do inciso I, o pedido de licença, amplamente motivado, indicará, especialmente, as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos.

§ 2º O Prefeito licenciado, nos casos dos incisos I, II e III, receberá a remuneração integral.

Subseção VII Da Remuneração

~~Art. 79. A remuneração do Prefeito será estabelecida pela Câmara, no fim de cada legislatura, para vigorar na seguinte, porém, antes da eleição do novo Prefeito.~~

~~Art. 79. A remuneração do Prefeito será estabelecida pela Câmara, no fim de cada legislatura, para vigorar na seguinte, obrigatoriamente até trinta dias antes da eleição do novo Prefeito. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26, de 1996\)](#)~~

Art. 79. O Prefeito e o Vice-Prefeito serão remunerados por subsídio, fixado em parcela única, por lei específica e exclusiva, de iniciativa da Câmara Municipal, observados os limites previstos na Constituição Federal. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 1º A verba de representação do Prefeito será fixada, anualmente, pela Câmara Municipal. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

~~§ 2º A Câmara poderá atribuir verba de representação ao Vice-Prefeito, desde que o valor não exceda à metade da fixada para o Prefeito. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

~~§ 3º Se outros não forem fixados pela Câmara, o subsídio e a verba de representação serão, automaticamente, atualizados. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

Subseção VIII Do Local da Residência

Art. 80. O Prefeito deverá residir no Município de Matão.

Subseção IX Do Término do Mandato

Art. 81. A extinção ou a cassação do mandato do Prefeito e Vice-Prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do Prefeito ou de seu substituto, ocorrerão na forma e nos casos previstos em lei.

Subseção X

Da Responsabilidade do Prefeito

Art. 82. O Prefeito, nos crimes de responsabilidade definidos na legislação federal, será julgado pelo Tribunal de Justiça.

Art. 83. O Prefeito, nas infrações político-administrativas definidas em lei, será julgado pela Câmara Municipal.

~~Art. 84. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical poderá denunciar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, por crime de responsabilidade, perante a Câmara Municipal.~~

Art. 84. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical poderá denunciar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Auxiliares Diretos do Prefeito, por crime de responsabilidade, perante a Câmara Municipal. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Seção II Das Atribuições do Prefeito

Art. 85. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições:

I - representar o Município nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas;

~~II - exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção da administração;~~

II - exercer, com o auxílio dos seus Auxiliares Diretos, a direção da administração; ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992](#))

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir regulamento para a sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos;

~~VI - permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros;~~

VI - autorizar o uso de bens municipais, por terceiros; ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 1990](#))

VII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros;

VIII - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;

~~IX - nomear e exonerar os Secretários Municipais, os Dirigentes de Autarquias e Fundações, assim como indicar os Diretores de Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista;~~

IX - nomear e exonerar o seus Auxiliares Diretos, os Dirigentes de Autarquias e Fundações, assim como indicar os Diretores de Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista; ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992](#))

X - enviar à Câmara o projeto de lei do orçamento anual, plurianual e de diretrizes orçamentárias;

XI - encaminhar ao Tribunal de Contas competente, até o dia 31 de março de cada ano, a sua prestação de contas e a da Mesa da Câmara, bem como os balanços do exercício findo;

XII - decretar desapropriações;

XIII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei;

XIV - fazer publicar os atos oficiais;

XV - prestar à Câmara, dentro de quinze dias, as informações solicitadas;

XVI - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a utilização da receita e aplicação das disponibilidades financeiras, no mercado de capitais, autorizar as despesas e os pagamentos, dentro dos recursos orçamentários ou dos créditos aprovados pela Câmara;

XVII - colocar à disposição da Câmara, dentro de quinze dias de sua requisição, as quantias que devem ser despendidas de uma só vez, e, até o dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao duodécimo de sua dotação orçamentária;

XVIII - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como relevá-las quando impostas irregularmente;

XIX - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos;

XX - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos;

XXI - aprovar projetos de edificação e plano de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos;

XXII - solicitar o auxílio da Polícia do Estado, para garantia de cumprimento de seus atos;

XXIII - apresentar à Câmara, na sua sessão inaugural, mensagem sobre a situação do Município, solicitando as medidas de interesse público que julgar necessárias;

XXIV - fazer publicar, diariamente, o movimento de caixa do dia anterior, por edital afixado nos edifícios da Prefeitura e da Câmara;

XXV - publicar e enviar à Câmara, até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

~~§ 1º - Os incisos VI, VII e XXI dependem de aprovação da Câmara Municipal. ([Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 04 de junho de 1990](#))~~

§ 2º O Prefeito pode delegar, por decreto, a seus auxiliares, funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência.

Seção III Dos Auxiliares Diretos do Prefeito

Art. 86. São auxiliares diretos do Prefeito:

~~I - os Secretários Municipais;~~

I - os servidores investidos em empregos em Comissão de livre nomeação e exoneração pertencentes ao primeiro órgão hierárquico da Estrutura Administrativa. ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992](#))

II - os Subprefeitos;

III - os Administradores Regionais.

Art. 87. Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades.

~~§ 1º A competência dos Secretários Municipais abrangerá todo o território do Município, nos assuntos pertinentes às respectivas Secretarias.~~

§ 1º A competência dos Auxiliares Diretos do Prefeito abrangerá todo o território do Município, nos assuntos pertencentes à sua área de atuação. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

§ 2º A competência dos Subprefeitos e Administradores Regionais limitar-se-á aos Distritos e Subdistritos correspondentes.

~~Art. 88. Os Secretários Municipais serão escolhidos dentre brasileiros, maiores de vinte e um anos, residentes no Município de Matão e no exercício dos direitos políticos.~~

Art. 88. Os auxiliares Diretos do Prefeito serão escolhidos dentre os brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

~~Art. 89. Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e de confiança do Prefeito, serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo.~~

Art. 89. Os Auxiliares Diretos do Prefeito serão responsáveis pelos atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Art. 90. Salvo o Distrito da Sede, todos os demais, bem como os Subdistritos, serão administrados por Subprefeitos ou Administradores Regionais.

§ 1º Os Subprefeitos e os Administradores Regionais, como delegados do Executivo, exercerão funções meramente administrativas.

§ 2º Os Subprefeitos serão indicados pelo Prefeito em lista tríplice, votados pelos eleitores residentes no Distrito, em eleição secreta.

§ 3º Lei regulamentará a escolha, por eleição, dos Subprefeitos.

Art. 91. Os auxiliares diretos do Prefeito serão sempre nomeados em comissão, farão declaração pública de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo e terão os mesmos impedimentos dos Vereadores, enquanto nele permanecerem.

Seção IV Da Procuradoria Geral do Município

~~Art. 92. A Procuradoria Geral do Município é instituição de natureza permanente, essencial à Administração Pública Municipal, responsável pela advocacia do Município, da Administração direta e autarquias e pela assessoria e consultoria jurídica do Executivo, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~Parágrafo único. Lei Complementar disciplinará sua competência e a dos órgãos que a compõem. [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~Art. 93. A Procuradoria Geral do Município tem como funções institucionais: [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~I – representar, judicial e extrajudicialmente, o Município; [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~II – exercer as funções de consultoria e assessoria jurídica do Executivo e da administração em geral; [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~III – prestar assessoramento técnico-legislativo ao Prefeito Municipal; [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~IV – promover a inscrição, manter o controle e efetuar a cobrança da dívida ativa municipal; [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~V – propor ação civil pública, representando o Município; [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~VI – exercer outras funções que lhe forem conferidas em Lei Complementar. [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~Art. 94. O Procurador Geral será de livre nomeação do Prefeito, devendo recair a escolha em advogado de reconhecido saber jurídico, com atuação na Comarca de Matão. [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~Art. 95. Vinculam-se à Procuradoria Geral do Município, para fins de atuação uniforme e coordenada, os órgãos jurídicos das autarquias, inclusive os de regime especial e das fundações públicas. [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

~~Art. 96. As repartições municipais ficam obrigadas a prestar informações e fornecer certidões solicitadas pela Procuradoria Geral. [\(Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 29, de 09 de dezembro de 2020\)](#)~~

TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

CAPÍTULO I

Seção I
Das Leis e dos Atos Administrativos

~~Art. 97. A Administração pública municipal direta, indireta ou fundacional obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, transparência e participação popular.~~

Art. 97. A administração pública municipal direta, indireta obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Art. 98. As leis e os atos administrativos externos deverão ser publicados integralmente no órgão oficial do Município.

§ 1º Inexistindo órgão oficial, serão publicados em periódico local ou regional e por afixação na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal.

§ 2º A escolha do órgão de imprensa para divulgação das leis e atos municipais deverá ser feita por licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição.

§ 3º A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida.

Subseção I
Da Fiscalização e Participação Popular

Art. 99. Todo cidadão tem direito de solicitar informações dos atos da administração municipal.

Parágrafo único. Compete à administração municipal garantir os meios para que essa informação se realize.

Art. 100. Aos Conselhos Municipais serão franqueados o acesso a toda documentação e informação sobre qualquer ato, fato ou projeto da administração.

Art. 101. Toda entidade da sociedade civil, regularmente registrada, poderá fazer pedido sobre ato ou projeto da administração, que deverá responder, no prazo de 15 (quinze) dias, ou justificar a impossibilidade da resposta.

Parágrafo único. Nenhuma taxa será cobrada pelos requerimentos de que trata este artigo.

~~Art. 102. Os órgãos da administração direta, indireta e fundacional do âmbito da Administração Pública Municipal publicarão, separada e anualmente, a relação nominal de seus funcionários e servidores ativos e inativos, discriminados por secretarias, departamentos e setores, bem como por ordem alfabética em cada um dos organismos, constando o regime de contratação, o tempo de serviço, o cargo e a função e a respectiva remuneração, bem como quadros-resumos da composição de servidores, segundo as faixas de remuneração.~~

Art. 102. Os órgãos da administração direta, indireta e fundacional do âmbito da Administração Pública Municipal publicarão, anualmente, a relação nominal de seus servidores ativos e inativos, discriminados por departamentos e órgãos, bem como por ordem alfabética em cada um dos organismos, constando o regime de contratação, o tempo de serviço, o cargo e a função, e a respectiva remuneração, bem como quadros-resumos da composição de servidores, segundo as faixas de remuneração. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Art. 103. O Município fica obrigado a publicar, mensalmente, a relação de todas as obras contratadas e aquisições efetuadas, com respectivos valores despendidos.

Subseção II
Das Audiências Públicas

Art. 104. Toda entidade da sociedade civil de âmbito municipal ou caso não sendo, tendo mais de 0,2% (zero dois por cento) do número de eleitores inscritos no Cartório Eleitoral, exceto entidades de cunho religioso, poderá requerer ao Prefeito a realização de audiência pública para que esclareça determinado ato ou projeto da administração.

§ 1º A audiência deverá ser concedida no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ficar à disposição da população, desde o requerimento, toda documentação atinente ao tema.

§ 2º Da audiência pública poderá participar, além da entidade requerente, cidadão e entidades interessadas que terão direito apenas a voz.

Art. 105. Serão objetos de audiência pública somente assuntos que versem sobre:

I - projetos de licenciamento que envolvam impacto ambiental;

II - atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do município;

III - realização de obra que comprometa mais de 10% (dez por cento) do orçamento municipal;

IV - atos que configurem qualquer tipo de perseguição;

V - criação de distritos ou áreas industriais;

VI - questão de poluição e meio ambiente.

VII - concessões de serviços públicos; [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 51, de 2020\)](#)

VIII - alienação de bens públicos imóveis, concessão de direito real de uso, concessão administrativa de bens imóveis. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 51, de 2020\)](#)

Art. 106. A audiência prevista no artigo anterior deverá ser divulgada em, pelo menos, um órgão de imprensa de circulação

local ou regional, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, seguindo, no restante, o previsto.

Subseção III

Do Fornecimento de Certidão

Art. 107. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.

Parágrafo único. As requisições judiciais deverão ser atendidas no mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.

Subseção IV

Da Administração Indireta e das Fundações

~~Art. 108. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações controladas pelo município:~~

Art. 108. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~I – dependem de lei para serem criadas, transformadas, incorporadas, privatizadas ou extintas; [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

~~II – dependem de lei para serem criadas subsidiárias, assim como a participação destas em empresa pública; [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

~~III – terão um de seus diretores indicado, como resultado de eleição, pelos servidores e empregados públicos, cabendo a lei definir os limites de sua competência e atuação. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

Parágrafo único. As autarquias e empresas a que se refere o **caput** do presente artigo, terão um de seus diretores indicado, como resultado de eleição, pelos servidores públicos municipais. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Art. 109. É obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e instituição mantida pelo Poder Público Municipal.

Art. 110. Os titulares de órgãos da administração municipal deverão atender à convocação da Câmara Municipal para prestarem esclarecimentos sobre assuntos de sua competência.

Art. 111. As entidades da administração direta e indireta, inclusive as instituições mantidas pelo Poder Público Municipal, bem como o Poder Legislativo, publicarão, até o dia 1º de março de cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referente ao exercício anterior.

~~Art. 112. Fica instituída a obrigatoriedade de um Diretor Representante e de um Conselho de Representantes eleitos pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias, sociedades de economia mista e instituições mantidas pelo Poder Público Municipal, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 04 de junho de 1990\)](#)~~

Subseção V

Da CIPA e da CCA

Art. 113. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, e, quando assim exigirem as suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando à proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei.

Parágrafo único. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do servidor eleito para cargo de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura, até um ano após o final de seu mandato.

Subseção VI

Da Publicidade

Art. 114. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta e indireta, instituições e órgãos controlados pelo Poder Público Municipal, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e será realizada de forma a não abusar da confiança do cidadão, não explorar sua falta de experiência ou de conhecimento e não se beneficiar da sua credibilidade.

§ 1º A publicidade a que se refere este artigo jamais será custeada por entidade privada.

§ 2º É vedada a utilização de nomes, símbolos, sons e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.

§ 3º A publicidade a que se refere este artigo somente poderá ser realizada após aprovação pela Câmara de Plano Anual de Publicidade, que conterá previsão dos seus custos e objetivos, na forma da lei.

§ 4º A veiculação da publicidade a que se refere este artigo é restrita ao território do Município.

§ 5º O Poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo e aos Conselhos Populares, no prazo máximo de trinta dias, após o encerramento de cada trimestre, relatório completo sobre gastos publicitários da administração direta, indireta, das instituições e órgãos controlados pelo Poder Público Municipal, na forma da lei.

§ 6º Verificada a violação ao disposto neste artigo, caberá à Câmara Municipal, por decisão de maioria absoluta, acionar o poder competente para que determine a sua imediata suspensão.

§ 7º As empresas públicas, as autarquias e instituições municipais que sofrem concorrência de mercado deverão restringir sua publicidade ao seu objetivo social, não estando sujeitas ao determinado pelos §§ 3º e 4º.

§ 8º O não cumprimento ao disposto neste artigo implicará em crime de responsabilidade, sem prejuízo da suspensão da publicidade, bem como da instauração imediata de procedimento administrativo para sua apuração.

Art. 115. É vedada a denominação de próprios municipais, vias e logradouros públicos com o nome de pessoas vivas.

Subseção VII Dos Danos

Art. 116. O Poder Público Municipal e as pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.

Seção II Das Obras e Serviços Públicos

Subseção I Disposições Gerais

Art. 117. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, aquisições e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que:

I - assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei;

II - permita somente as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

III - assegure a publicação do Edital de Abertura de Concorrência Pública, por uma vez, no Diário Oficial do Estado e na Imprensa local; ([Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 1990](#))

Parágrafo único. O Município deverá observar as normas gerais de licitação e contratação emanadas da União, bem como as específicas constantes de lei estadual.

Art. 118. O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante:

I - convênio com o Estado, a União e entidades particulares;

II - consórcio com outros municípios.

Subseção II Das Obras

Art. 119. As obras cuja execução necessitar de recursos de mais de um exercício financeiro, só poderão ser iniciadas com prévia inclusão no Plano Plurianual ou mediante lei que autorize.

Art. 120. As obras deverão ser precedidas do respectivo projeto, sob pena de suspensão da despesa ou de invalidade de sua contratação.

Parágrafo único. Na elaboração de projeto que prejudique áreas de proteção ambiental, bem como patrimônio histórico-cultural, participarão, obrigatoriamente, as comunidades afetadas pelas obras ou serviços públicos.

Subseção III Do Serviço Público

Art. 121. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre mediante processo licitatório, a prestação de serviços públicos.

§ 1º A permissão de serviço público, estabelecida mediante decreto, será delegada:

I - através de licitação;

II - a título precário.

§ 2º A concessão de serviço público, estabelecida mediante contrato, dependerá de:

I - autorização legislativa;

II - licitação.

Art. 122. Os serviços permitidos ou concedidos estão sujeitos à regulamentação e permanente fiscalização por parte do Executivo e podem ser retomados, quando não mais atendam aos seus fins ou às condições de contrato.

Parágrafo único. Os serviços permitidos ou concedidos, quando prestados por particulares, não serão subsidiados pelo Município.

Art. 123. Os serviços serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo Prefeito, na forma da lei.

Art. 124. Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município, e o interessado recolha previamente a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.

CAPÍTULO II
DOS BENS MUNICIPAIS

Seção I
Disposições Gerais

Art. 125. Constituem-se bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao Município.

Art. 126. Pertencem ao patrimônio municipal as terras devolutas que se localizam dentro de seus limites, ressalvadas as disposições contidas na legislação federal.

Art. 127. Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Art. 128. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, numerando-se os móveis, segundo o que for estabelecido em regulamento.

Seção II
Da Aquisição, Alienação e Uso

Subseção I
Da Aquisição

Art. 129. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa.

Subseção II
Da Alienação

Art. 130. A alienação de bens municipais, subordinada à exigência de interesse público devidamente justificada, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis: dependerá de autorização legislativa e concorrência, dispensada esta nos seguintes casos:

~~a) doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato;~~

a) doação, devendo constar obrigatoriamente do contrato os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato, exceto se o donatário for órgão da Administração Direta ou suas entidades autárquicas e fundacionais, caso em que poderá haver doação sem encargo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 53, de 2022\)](#)

b) permuta;

II - quando móveis: dependerá de autorização legislativa e licitação, dispensada esta nos seguintes casos:

~~a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social, sendo, porém vedadas, até seis meses antes da realização de qualquer pleito eleitoral previsto no País;~~

~~a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social, sendo, porém, vedadas até seis meses antes da realização de qualquer pleito eleitoral no País, com exceção dos casos previstos no § 2º, do art.11 desta Lei. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 28, de 1996\)](#)~~

a) doação, que será permitida exclusivamente para fins de interesse social, sendo, porém, vedadas no período que compreende os 90 (noventa) dias que antecedem qualquer pleito eleitoral no País, com exceção dos casos previstos no § 2º, do art. 11 desta Lei. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 38, de 2004\)](#)

b) permuta;

c) ações que serão vendidas na Bolsa.

§ 1º O Município, preferentemente à venda ou doação de seus imóveis, outorgará concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência, ~~podendo esta ser dispensada por lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, filantrópicas e a todas aquelas declaradas de utilidade pública, ou quando houver relevante interesse público, devidamente justificado. [\(Declarado parcialmente inconstitucional na ADIN nº 2230220-70.2017.8.26.0000, pelo TJSP\)](#)~~

§ 2º A venda ou doação aos proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para edificação de obras públicas, dependerá apenas de prévia autorização legislativa. As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.

Subseção III
Do Uso

Art. 131. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, e o interesse público exigir.

§ 1º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominiais dependerá de lei e concorrência, e far-se-á mediante contrato, sob pena de nulidade do ato. ~~A concorrência poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entidades assistenciais, filantrópicas e todas aquelas declaradas de Utilidade Pública, ou quando houver interesse público relevante, mediante autorização legislativa. [\(Expressão declarada inconstitucional na ADIN nº 2025468-92.2024.8.26.0000, pelo TJSP\)](#)~~

§ 2º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turísticas, mediante autorização legislativa.

~~§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por Decreto, para atividades ou usos específicos e transitórios, a título precário.~~

§ 3º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público para atividade ou usos específicos e transitórios, a título precário, dependerá de autorização legislativa; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 1990\)](#)

§ 4º A autorização, que poderá incidir sobre qual quer bem público, será feita através de Decreto, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias, devendo o ato ser remetido à Câmara Municipal para seu conhecimento. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 1990\)](#)

CAPÍTULO III DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Seção I Do Regime Jurídico

Art. 132. Fica instituído o regime jurídico estabelecido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), ou seu sucedâneo legal, para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, bem como planos de carreira.

Seção II Dos Direitos e Deveres

Subseção I Dos Cargos Públicos

~~Art. 133. Os cargos, emprego e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos da lei, vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e instituições mantidas pelo Poder Público Municipal, respeitando-se, apenas, o limite constitucional para a aposentadoria compulsória.~~

~~§ 1º Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em lei.~~

~~§ 2º A lei reservará percentual de empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios para admissão, garantindo, ainda, as adaptações necessárias para a participação nos concursos públicos.~~

Art. 133. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos previstos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias e instituições mantidas pelo Poder Público Municipal. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 1º As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 2º A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios de sua admissão, garantindo ainda, as adaptações necessárias para a participação nos concursos públicos. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Art. 134. É vedado ao servidor servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente de até terceiro grau.

Parágrafo único. Excetua-se desta proibição, os cargos preenchidos através de concurso público.

Subseção II Da Investidura

~~Art. 135. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei, de livre nomeação e exoneração.~~

~~Art. 135. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei, de livre nomeação e exoneração.~~ [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 01, de 1990\)](#)

~~§ 1º O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável, por uma vez, por igual período e a nomeação do concursado obedecerá à ordem de classificação.~~

~~§ 2º Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.~~

Art. 135. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Art. 136. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Subseção III

Da Remuneração

~~Art. 137. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data.~~

Art. 137. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 da [Constituição Federal](#), somente poderão ser fixados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 1º A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos; observados, como, limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie pelo Prefeito.~~

§ 1º A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros do Poder Executivo e Legislativo do Município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 2º Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo e vice-versa.

~~§ 3º A lei assegurará aos servidores da administração direta, autarquias e instituições mantidas pelo Poder Público Municipal, isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, ou entre servidores dos Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.~~
~~[\(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 01 de fevereiro de 1999\)](#)~~

~~§ 4º É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º.~~

§ 3º É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º. [\(Renumerado do § 4º pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 5º Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados ou acumulados, para fins de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.~~

§ 4º Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados ou acumulados, para fins de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. [\(Renumerado do § 5º pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 6º A remuneração terá um adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.~~

§ 5º A remuneração terá um adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. [\(Renumerado do § 6º pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 7º A remuneração terá um adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.~~

§ 6º A remuneração terá um adicional para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. [\(Renumerado do § 7º pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

~~§ 8º O Município pagará aos servidores públicos municipais, até o dia quinze de cada mês, a título de adiantamento, a quantia correspondente a quarenta e cinco por cento da respectiva remuneração e efetuará o pagamento do restante, até o último dia útil de cada mês.~~

~~§ 7º O Município pagará aos servidores públicos municipais, até o dia quinze de cada mês, a título de adiantamento, a quantia correspondente a quarenta e cinco por cento da respectiva remuneração e efetuará o pagamento do restante, até o último dia útil de cada mês.~~
~~[\(Renumerado do § 8º pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

§ 7º O Município pagará aos servidores públicos municipais, até o dia vinte de cada mês, a título de adiantamento, à quantia correspondente a quarenta e cinco por cento da respectiva remuneração e efetuará o pagamento restante, até o 5º dia útil do mês subsequente. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 49, de 2018\)](#)

~~§ 9º O Município efetuará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário no mês de novembro, e o restante no mês de dezembro, até o dia 20.~~

~~§ 8º O Município efetuará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário no mês de novembro, e o restante no mês de dezembro, até o dia 20.~~
~~[\(Renumerado do § 9º pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

§ 8º O Município poderá efetuar a antecipação do pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário durante o exercício financeiro e o restante no mês de dezembro, até o dia 20, sendo os critérios definidos por decreto do executivo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 40, de 2006\)](#)

~~§ 10. O Município concederá aos seus servidores o vale-transporte.~~

~~§ 9º O Município concederá aos seus servidores o vale-transporte.~~
~~[\(Renumerado do § 10 pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

§ 9º O Município efetuará o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário, no mês do aniversário de cada servidor, e o restante até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro, devendo ser pago na sua totalidade nesta data, àqueles cujo aniversário for no mês de dezembro. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 34, de 1999\)](#)

~~§ 11. Fica o Município obrigado a fornecer gratuitamente, uniforme completo aos servidores que exercem as funções de serviços gerais.~~

§ 10. Fica o Município obrigado a fornecer gratuitamente, uniforme completo aos servidores que exercem as funções de serviços gerais. [\(Renumerado do § 11 pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Art. 137A. O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou a outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI da [Constituição Federal](#). [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Art. 138. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicados e aplicáveis à espécie.

Subseção IV Das Férias

Art. 139. As férias anuais serão pagas antecipadamente com pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal.

Subseção V Das Licenças

Art. 140. A licença-gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, terá a duração de 120 dias.

~~§ 1º Durante o período de aleitamento, a gestante funcionária contará com um lactário apropriado, onde, a cada três horas, num intervalo de trinta minutos, amamentará o seu filho, até os seis anos de idade.~~

§ 1º Durante o período de aleitamento, a gestante funcionária contará com um lactário apropriado, onde a cada três horas, num intervalo de trinta minutos, amamentará o seu filho, até os seis meses de idade. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)

§ 2º É assegurado ao servidor público a licença-paternidade, na forma da lei.

§ 3º A licença-gestante e a licença-paternidade serão igualmente concedidas nos casos de adoção.

Subseção VI Do Mercado de Trabalho

Art. 141. A proteção do mercado de trabalho da mulher far-se-á mediante incentivos específicos nos termos da lei.

Subseção VII Das Normas de Segurança

Art. 142. A redução dos riscos inerentes ao trabalho far-se-á por meio de normas de saúde, higiene e segurança.

Art. 143. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença de trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com sua situação.

Subseção VIII Do Direito de Greve

Art. 144. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.

Subseção IX Da Associação Sindical

Art. 145. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no art. 8º da [Constituição Federal](#).

Art. 146. O exercício do mandato eletivo por servidor municipal far-se-á com observância do art. 38 da [Constituição Federal](#).

§ 1º Fica assegurado ao servidor público eleito para ocupar cargo de Presidente do Sindicato da categoria, o direito de afastar-se de suas funções, desde que devidamente autorizado pela Assembléia da categoria, durante o tempo do mandato, recebendo vencimentos e vantagens por conta do erário público.

§ 2º Qualquer outro dirigente sindical afastado de suas funções por decisão da Assembléia, para atender encargos sindicais, receberá sua remuneração por conta do Sindicato.

§ 3º O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria.

§ 4º Só poderão exercer cargos de Presidente do Sindicato da categoria e na respectiva Diretoria, servidores que, comprovadamente, mantenham residência fixa no Município de Matão. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 43, de 2009\)](#)

Art. 147. O servidor público, eleito para ocupar cargo na Diretoria do Sindicato, gozará de estabilidade no cargo ou emprego, não podendo, ainda, ser transferido de suas funções e de seu local de trabalho, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave definida em lei.

Subseção X Da Estabilidade

~~Art. 148. São estáveis após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.~~

~~§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.~~

§ 2º ~~Invalidada por sentença judicial a demissão de servidor estável será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade.~~

§ 3º ~~Extinto o cargo ou declarado a sua desnecessidade o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, com vencimentos integrais, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.~~

Art. 148. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 3º Extinto O cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

Subseção XI Da Acumulação

~~Art. 149. É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horário:~~

~~I - a de dois cargos de professor;~~

~~II - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;~~

~~III - a de dois privativos de médico e dentista.~~

~~§ 1º A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e instituições mantidas pelo Poder Público Municipal.~~

~~§ 2º Enquanto houver aprovados em concurso público aguardando nomeação, é proibida toda e qualquer acumulação de cargos públicos, mesmo em horários não coincidentes.~~

~~Art. 149. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no § 1º do art. 137: [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

~~a) a de dois cargos de professor; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

~~b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

~~c) a de dois cargos privativos de médicos. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

~~Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)~~

Art. 149. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI, do art. 37, da C.F.: [\(Redação pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 2001\)](#)

a) a de dois cargos de professor; [\(Redação pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 2001\)](#)

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; [\(Redação pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 2001\)](#)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. [\(Redação pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 2001\)](#)

Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. [\(Redação pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 2001\)](#)

Art. 150. É vedada a utilização de funcionários que possuam qualquer vínculo empregatício com o Estado ou a União, salvo os casos previstos na Constituição Federal. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 21 de dezembro de 2001\)](#)

Subseção XII Do Tempo de Serviço

Art. 151. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

Subseção XIII

Da Aposentadoria

Art. 152. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

III - voluntariamente:

a) aos trinta e cinco anos de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais;

b) aos trinta anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e vinte e cinco anos se professora, com proventos integrais;

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos sessenta e cinco anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço;

§ 1º A lei poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso II "a" e "c", no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas.

§ 2º A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos temporários.

§ 3º Para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na atividade pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdências social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.

Subseção XIV Dos Proventos e Pensões

Art. 153. Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração em atividade, estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Parágrafo único. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade da remuneração ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto neste artigo.

~~Art. 154. O Município não poderá, ressalvados os direitos adquiridos até a data da promulgação desta Lei Orgânica, instituir ou manter pensão vitalícia por motivo de falecimento de titular ou ex-titular de cargo eletivo, em benefício de qualquer dependente.~~

~~Art. 154. O Município não poderá, ressalvados os direitos adquiridos até a data da promulgação desta Lei Orgânica, instituir ou manter pensão vitalícia por motivo de falecimento de titular ou ex-titular de cargo eletivo, em benefício de qualquer dependente.~~ [\(Expressão declarada inconstitucional na ADIN nº 2291667-20.2021.8.26.0000, pelo TJSP\)](#)

Art. 154. O Município não poderá, instituir ou manter pensão vitalícia por motivo de falecimento de titular ou ex-titular de cargo eletivo, em benefício de qualquer dependente. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2024\)](#)

~~Art. 155. Ao cônjuge ou, na falta deste, aos filhos menores de titular de cargo eletivo municipal, que vier a falecer no exercício de seu mandato, fica assegurada uma pensão mensal, de igual valor à remuneração do seu cargo, que será paga até o término do mandato para o qual foi eleito.~~ [\(Declarado Inconstitucional na ADIN nº 2291667-20.2021.8.26.0000, pelo TJSP\)](#) [\(Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2 de dezembro de 2024\)](#)

Subseção XV Do Regime Previdenciário

Art. 156. O Município estabelecerá, por lei, o regime previdenciário de seus servidores.

Subseção XVI Do Fundo de Assistência

~~Art. 157. O Município criará um Fundo para a Assistência Médico-Odontológica, Hospitalar e laboratorial, extinguindo-se todo e qualquer convênio existente.~~

Art. 157. O Município poderá criar um Fundo para prestação de Assistência Médico-Odontológica, Hospitalar e Laboratorial aos seus servidores. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 32, de 1998\)](#)

Parágrafo único. Este fundo será gerido pela Prefeitura, pela Câmara e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais.

Subseção XVII Do Mandato Eletivo

~~Art. 158. Ao servidor público em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições:~~

Art. 158. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 33, de 1999\)](#)

I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital ficará afastado de seu cargo ou função;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de Vereador,

a) havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;

b) não havendo compatibilidade, será aplicada a norma, do inciso anterior;

c) será inamovível.

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V - para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Subseção XVIII Da Responsabilidade por Atos

Art. 159. O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar no exercício de cargo ou função a pretexto de exercê-lo.

TÍTULO IV DA TRIBUTAÇÃO, DAS FINANÇAS E DOS ORÇAMENTOS

CAPÍTULO I DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Seção I Dos Princípios Gerais

Art. 160. A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos.

Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais do Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie.

Art. 161. Compete ao Município instituir:

I - os impostos previstos nesta lei e outros que venham a ser de sua competência;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;

IV - contribuição cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.

§ 1º Os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal e serão graduados, segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Seção II Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 162. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos;

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Município;

VI - instituir impostos sobre:

a) o patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros Municípios;

b) os templos de qualquer culto;

c) o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive de suas fundações, das entidades sindicais dos

trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei;

d) os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

§ 1º A proibição do inciso VI letra "a" é, extensiva às autarquias e às fundações instituídas ou mantidas pelo Município, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados aos seus fins essenciais ou deles decorrentes.

§ 2º As proibições do inciso VI letra "a" e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.

§ 3º As proibições expressas no inciso VI letras "a", "b" e "c", compreendem, somente, o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

§ 4º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributaria ou providenciaria só poderá ser concedida mediante lei específica.

Art. 163. É vedado ao Município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

Art. 164. É vedada a cobrança de taxas:

I - pelo exercício do direito de petição à administração pública em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder;

II - para obtenção de certidões, em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal.

Seção III Dos Impostos do Município

Art. 165. Compete ao Município instituir imposto sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

II - transmissão "**intervivos**", a qualquer título, por ato oneroso

a) de bens imóveis, por natureza ou cessão física;

b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;

c) cessão de direitos à aquisição de imóveis;

III - vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;

IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência estadual, definidos em lei complementar.

§ 1º O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade.

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

II - incide sobre imóveis situados no território do Município.

Seção IV Da Participação do Município nas Rendas Tributárias

Art. 166. Pertencem ao Município:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias e fundações que institua e mantenha;

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade rural, relativamente aos imóveis nele situados;

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seu território;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

CAPÍTULO II DAS FINANÇAS

Art. 167. A despesa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos na lei complementar a que se refere o art. 169 da [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração da estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações, só poderão ser feitas,

I - se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 168. O numerário correspondente às dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos os créditos suplementares e especiais, sem vinculação com qualquer tipo de despesa, será entregue em duodécimos, até o dia vinte de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Executivo para seus próprios órgãos.

Art. 169. As disponibilidades de caixa do Município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

CAPÍTULO III DOS ORÇAMENTOS

Art. 170. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

III - os orçamentos anuais.

Art. 170-A. As emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

~~§ 1º As emendas de vereadores a projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)~~

§ 1º As emendas de vereadores a projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,55% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei orçamentária encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 59, de 2024\)](#)

§ 2º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no **caput**, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198 da [Constituição da República](#), vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 3º É obrigatória à execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o **caput** deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 da [Constituição da República](#). [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 4º Considera equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 5º As programações orçamentárias previstas no § 1º deste artigo, não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica, na forma do § 6º deste artigo. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 6º No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integre a programação, na forma do § 3º, deste artigo, serão adotadas as seguintes despesas: [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

I - até cento e vinte (120) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

II - até trinta (30) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

III - até trinta (30) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável; [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

IV - se, até trinta (30) dia após o término do prazo previsto no inciso III, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária: [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 7º Após o prazo previsto no inciso IV do § 6º, as programações orçamentárias previstas no § 3º não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 6º. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 8º Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no § 3º deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 9º Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 10. Não constitui causa para impedimento técnico: [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

I - alegação de falta de liberação ou disponibilidade orçamentária ou financeira, observado o disposto no § 3º do inciso IV deste artigo; [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

II - o óbice que possa ser sandado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução; ou, [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

III - a alegação de insuficiência do valor da programação, salvo se a insuficiência for superior a 30% (trinta por cento) do montante necessário para a execução da programação impositiva. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 55, de 2024\)](#)

§ 11. As emendas parlamentares previstas neste artigo, que tiverem por objeto a realização de obras de engenharia, só poderão ser destinadas a projetos em andamento ou autorizados, em ambos os casos, pelo Poder Executivo. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 56, de 2024\)](#)

§ 12. As emendas parlamentares impositivas não poderão tratar de projetos que venham a criar despesas com a contratação de servidores permanentes ou empregados públicos efetivos. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 56, de 2024\)](#)

§ 13. As obras realizadas com recursos destinados das emendas impositivas dos vereadores terão em suas placas o registro do nome do vereador. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 56, de 2024\)](#)

~~Art. 171. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e incentivos fiscais, para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária.~~

~~Art. 171. A Lei que instituiu o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e incentivos fiscais, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente, devendo o respectivo Projeto de Lei ser encaminhado à Câmara Municipal até cento e cinquenta dias antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até cento e vinte dias antes do encerramento da Sessão Legislativa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 47, de 2013\)](#)~~

Art. 171. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato municipal subsequente, será encaminhada até 31 de julho do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa; [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 62, de 2025\)](#)

~~Art. 172. A lei de diretrizes orçamentárias será aprovada pela Câmara Municipal até novembro de cada ano.~~

~~Art. 172. A lei de diretrizes orçamentárias será aprovada pela Câmara Municipal até o mês de agosto de cada ano. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

~~Art. 172. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para os exercícios subsequentes, orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual e disporá sobre as alterações tributárias, devendo o respectivo Projeto de Lei ser encaminhado à Câmara Municipal até cento e vinte dias antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até noventa dias do encerramento da Sessão Legislativa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 47, de 2013\)](#)~~

~~Art. 172. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para os exercícios subsequentes, orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual e disporá sobre as alterações tributárias, devendo o respectivo Projeto de Lei ser encaminhado à Câmara Municipal até 180 (cento e oitenta) dias antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até 100 (cem) dias do encerramento da Sessão Legislativa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 57, de 2024\)](#)~~

Art. 172. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para os exercícios subsequentes, orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual e disporá sobre as alterações tributárias, devendo o respectivo Projeto de Lei ser encaminhado à Câmara Municipal até 31 de julho de cada exercício e devolvido para sanção até 15 de setembro de cada exercício. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 62, de 2025\)](#)

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá publicar previamente versão simplificada e compreensível das diretrizes orçamentárias.

Art. 173. A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive, instituições mantidas pelo Poder Público Municipal;

II - o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo Município.

Art. 174. A lei orçamentária anual deverá ser apresentada em valores mensais para todas as suas receitas e despesas em nível global para permitir seu acompanhamento orçamentário por parte do Executivo e Legislativo Municipal.

Art. 175. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei.

Art. 176. O Poder Público, inclusive e separadamente as empresas públicas, publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária e apresentará ao Poder Legislativo, trimestralmente, a caracterização sobre o Município e suas finanças públicas.

Art. 177. Fica criado o Conselho Orçamentário Municipal, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei.

Art. 178. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

Art. 179. As emendas a projeto de lei do orçamento anual podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - tenham a função de correção de erros ou omissões;

III - indique os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

IV - não alterem o produto total do orçamento anual.

Art. 180. É da competência do Poder Executivo a iniciativa das leis orçamentárias e das que abrem créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, concedam subvenção ou auxílio, ou de qualquer outro modo, autorizem, criem ou aumentem as despesas públicas.

§ 1º Não será objeto de deliberação a emenda de que decorra aumento de despesas globais ou de cada órgão, fundo, projeto ou programa, ou que vise modificar-lhe o montante, a natureza ou o objetivo.

§ 2º Os projetos de lei, mencionados neste artigo, deverão ser aprovados em Plenário, por votação da maioria.

~~Art. 181. O Prefeito enviará à Câmara Municipal, até o dia 30 de setembro de cada ano, o Projeto de Lei Orçamentária para o exercício seguinte, devendo este ser apreciado até 15 de Dezembro.~~

~~Art. 181. O Projeto de Lei Orçamentária será encaminhado à Câmara Municipal até noventa dias antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da Sessão Legislativa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 47, de 2013\)](#)~~

Art. 181. O Projeto de Lei Orçamentária será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de cada ano e devolvido para sanção até o fim da sessão legislativa. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 62, de 2025\)](#)

§ 1º A sessão legislativa não será interrompida sem a apreciação do projeto de lei orçamentária.

§ 2º Aplicam-se ao Projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto nesta seção, as demais normas relativas à elaboração legislativa municipal.

Art. 182. As entidades autárquicas do Município terão seus orçamentos aprovados pela Câmara Municipal.

§ 1º Os orçamentos das entidades referidas neste artigo vincular-se-ão ao orçamento do Município, pela inclusão,

I - como receita, salvo disposição legal em contrário, do saldo positivo previsto entre os totais da receita e despesa;

II - como subvenção econômica, na receita do orçamento da beneficiária, salvo disposição legal em contrário, do saldo negativo previsto entre os totais da receita e da despesa.

§ 2º Os investimentos ou inversões financeiras do Município, realizadas por intermédio das entidades aludidas neste artigo, serão classificados como receita de capital destas e despesas de transferências de capital daquele.

§ 3º As previsões para depreciação serão computadas para efeito de apuração de saldo líquido das mencionadas entidades.

Art. 183. Os orçamentos das autarquias e empresas públicas municipais serão publicados como complemento do orçamento do Município.

Art. 184. O Tribunal de Contas do Estado é o órgão competente para decidir sobre as arguições de inexistência ou dualidade de orçamentos municipais, bem como para declarar a ineficácia de dispositivos, rubricas ou dotações que, em lei orçamentária do município, contrariem princípios da Constituição Federal ou Estadual.

CAPÍTULO IV DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 185. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial do Município e de todas as entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público, aplicações de subvenções e renúncias de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle

externo e pelo sistema de controle interno do Executivo, na forma desta Lei Orgânica, em conformidade com o dispositivo no art. 31 da [Constituição Federal](#).

Art. 186. O controle externo será exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, compreendendo:

- I - apreciação das contas do exercício financeiro apresentadas pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara;
- II - acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município;
- III - julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos.

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas competente, até, 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e as da Câmara apresentadas pela Mesa devendo, estas ser-lhe entregues até o dia 1º de março.

Art. 187. O controle interno será exercido pelo Executivo para:

- I - proporcionar ao controle externo condições indispensáveis ao exame da regularidade na realização da receita e da despesa;
- II - acompanhar o desenvolvimento dos programas de trabalho e da execução orçamentária;
- III - verificar os resultados da administração e a execução dos contratos.

Art. 188. As contas relativas à aplicação pelo Município dos recursos recebidos da União e do Estado serão prestadas pelo Prefeito diretamente ao Tribunal de Contas, sem prejuízo da sua inclusão na prestação de contas à Câmara.

Art. 189. O movimento de caixa do dia anterior será publicado diariamente por Edital afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara.

Art. 190. O balancete relativo à Receita e Despesa do mês anterior será encaminhado à Câmara e publicado mensalmente até, o dia 20, mediante Edital afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara.

Parágrafo único. Existindo órgão oficial do Município, o balancete nele será publicado.

Art. 191. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve, atualmente, prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

~~Art. 192. Todas as compras e serviços contratados pelo Governo Municipal, assim entendidos Câmara e Prefeitura e entidades autárquicas, serão objeto de publicação mensal na imprensa local, ou no Órgão Oficial do Município, quando houver, discriminando-se, resumidamente, objeto, quantidade e preço.~~ [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 04 de junho de 1990\)](#)

TÍTULO V DA ORDEM ECONÔMICA

CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ORDEM ECONÔMICA

Art. 193. O Município estimulará as atividades de produção de bens e serviços, valorizando a livre iniciativa, visando ao desenvolvimento equilibrado, assegurando a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

- I - propriedade privada;
- II - função social da propriedade;
- III - livre concorrência;
- IV - defesa do consumidor;
- V - redução das desigualdades sociais;
- VI - busca de pleno emprego;
- VII - tratamento favorecido para empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte;
- VIII - defesa do meio ambiente.

Art. 194. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade destas, sujeitando-as às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, observada a competência constitucional do Município.

Art. 195. O Município na forma da lei, exercerá, com rigor, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento tanto no que se refere ao Poder Público, como ao privado, estabelecendo as diretrizes e bases de um desenvolvimento equilibrado e bem distribuído por toda a área do seu território.

Art. 196. Incumbe ao Poder Público Municipal, na forma da lei, diretamente ou na forma de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

- I - o regime das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, contrato, prorrogação, caducidade, fiscalização e rescisão;

II - direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 197. O Município dispensará às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos micro e pequeno empresários e produtores rurais, assim definidos em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-los pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas.

Art. 198. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

CAPÍTULO II DO DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 199. A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Município, de acordo com diretrizes gerais fixadas em lei, garantindo as reais funções sociais da cidade e o bem-estar de todos os seus habitantes.

Parágrafo único. Na solução dos problemas e no encaminhamento dos planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, o Poder Público Municipal contará sempre com a participação da coletividade, através de suas entidades comunitárias constituídas na forma da lei.

Art. 200. As diretrizes para o desenvolvimento urbano, ainda, atenderão aos seguintes requisitos:

I - preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e histórico-cultural;

II - criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública;

III - observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e qualidade de vida;

~~IV - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos, alterados.~~

IV - as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes, de recreação e lazer ou, as áreas institucionais, poderão ter sua destinação alterada e fins e objetivos originariamente estabelecidos, desde que observado os critérios e limites estabelecidos no Estatuto das Cidades ([Lei federal nº 10.257/01](#) e suas alterações), bem como as regras estabelecidas no Plano Diretor do Município ([Lei nº 3.800/06](#) e suas alterações). ([Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 61, de 2025](#))

Parágrafo único. Quando se tratar de áreas verdes, nos projetos de loteamento, a existência de vegetação nativa será preservada, sob a proteção da legislação sobre o meio ambiente, e a sua falta será suprida com o plantio de qualidades adequadas ao solo, aplicando-se, na observância do fato, todas as punições e multas em dobro.

Art. 201. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, será o instrumento básico da política urbana, do qual, necessariamente, constarão as diretrizes e normas sobre zoneamento, loteamento, uso e ocupação do solo, índices urbanísticos e proteção ao meio ambiente.

Art. 202. É dever do Poder Público Municipal, mediante lei específica, para área incluída no Plano Diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de:

I - imposto sobre propriedade predial ou territorial urbana progressivo no tempo;

II - parcelamento ou edificação compulsórios nos termos da lei federal;

III - desapropriação, na forma da lei.

Art. 203. A lei municipal estabelecerá as normas, diretrizes e padrões que regulamentarão as zonas industriais, obedecidos os critérios estabelecidos pelo Estado e pela União, para uso e ocupação do solo e preservação do meio ambiente.

CAPÍTULO III DA POLÍTICA AGRÍCOLA MUNICIPAL

Art. 204. A política agrícola do Município será planejada e executada pelo Poder Público Municipal, na forma da lei, com a participação efetiva dos sindicatos patronal, rural e dos trabalhadores rurais, bem como setores que respondam pela comercialização, armazenamento e transporte para:

I - orientar o desenvolvimento rural;

II - propiciar o aumento da produção e da produtividade, bem como a ocupação estável do campo;

III - orientar a utilização racional dos recursos naturais, respeitada a preservação do meio ambiente, especialmente, quanto à proteção e conservação do solo e da água;

IV - manter um sistema de defesa sanitária animal e vegetal;

V - criar sistema de inspeção e fiscalização, além de normalização, padronização e classificação de produtos de origem animal e vegetal;

VI - criar programas específicos, de forma favorecida, para custeio e aquisição de insumos, objetivando incentivar a produção de alimentos básicos e da horticultura;

VII - criar Escola Técnica Agrícola;

VIII - criar um Centro Avançado em Citricultura e para a Agricultura em geral.

Parágrafo único. O Município manterá a Comissão Municipal de Administração do Plano Agrícola Municipal e do Mercado do Produtor Rural e implantará o Serviço Municipal de Máquinas Agrícolas, objetivando a execução da política agrícola municipal, atendido o disposto no art. 124 desta Lei Orgânica.

Art. 205. O Município apoiará e incentivará o cooperativismo e o associativismo como instrumentos de desenvolvimento sócio-econômico, bem como estimulará as formas de produção, consumo, serviços e assistência mútua.

Art. 206. Caberá ao Poder Público Municipal, na forma da lei, organizar o abastecimento alimentar, assegurando condições para a produção e distribuição de alimentos básicos.

Art. 207. O transporte de trabalhadores rurais e urbanos, no âmbito do município de Matão, deverá ser feito por ônibus e assemelhados, atendidas as normas de segurança estabelecidas em lei.

CAPÍTULO IV DA HABITAÇÃO

Art. 208. O Município promoverá, em convênio com a União, com o Estado e órgãos oficiais ou particulares afetos ao sistema, programas de construção de moradias populares e de melhoria das condições habitacionais, consideradas as normas estabelecidas pelo Plano Diretor.

Art. 209. O Município criará um Fundo Municipal de Habitação, com objetivo de atender ao disposto no artigo anterior, na parte que lhe couber.

Art. 210. Os programas habitacionais atenderão os candidatos à moradia popular, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

CAPÍTULO V DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, AGRO-INDUSTRIAS E COMERCIAIS

Art. 211. A lei municipal definirá e disciplinará a localização dos estabelecimentos industriais, agroindustriais e comerciais, para o atendimento:

- I - das áreas estritamente industriais e agro-industriais, os chamados distritos industriais;
- II - dos interesses básicos da população, os chamados setores de abastecimento e prestação de serviços.

Art. 212. Na implantação dos distritos industriais, serão levados em conta:

- I - as características da atividade a que eles se destinarão;
- II - as tendências de industrialização do Município e dos fatores que as influenciam;
- III - o dimensionamento dos custos dos serviços de infra-estrutura;
- IV - as tendências do crescimento urbano;
- V - a emissão dos efluentes líquidos;
- VI - a prevenção para o controle e a defesa do meio ambiente.

Art. 213. Os setores de abastecimento e prestação de serviços terão sua localização definida em lei preservada a tranquilidade e o sossego público e o controle da poluição sonora.

Art. 214. A lei criará mecanismo para o combate ao comércio e indústria clandestinos.

CAPÍTULO VI DO SISTEMA VIÁRIO E O TRANSPORTE

Art. 215. O Município promoverá o mapeamento de todo o sistema viário municipal, do sistema rodoviário e de outras partes de infra-estrutura de transporte, no interesse da população, seu comércio e suas indústrias.

Art. 216. Além de outras informações úteis, o mapeamento dará importância fundamental ao que segue:

- I - hierarquização do sistema viário;
- II - indicação das características físicas das vias públicas, das rodovias e das estradas;
- III - características do sistema rodoviário;
- IV - pontos e áreas críticas.

Art. 217. Os serviços que conduzirão ao mapeamento de que fala o art. 215, deverão, ainda, levantar informações pormenorizadas sobre:

- I - aspectos institucionais do setor de transporte de passageiros e cargas;
- II - determinação do fluxo desse transporte;
- III - formas de integração dos diversos sistemas;
- IV - estacionamentos.

Art. 218. Com base no mapeamento e suas informações, o Município providenciará o seu Plano de Ação para o Transporte de Passageiros e Cargas, contratando empresa especializada para sua execução, podendo intervir na mesma, quando houver

motivo justificado.

Art. 219. Fica o município obrigado a colocar placas indicativas visíveis, em todo o sistema viário da cidade, devendo a placa conter, pelo menos, o seguinte:

I - nome do logradouro, rua ou avenida;

II - insígnia do cidadão;

§ 1º Para atender ao disposto neste artigo, o Município poderá celebrar convênios com empresas que, em troca de publicidade nas placas, arcarão com as despesas de execução.

§ 2º Na hipótese de celebração de convênio, este deverá ser submetido à apreciação do Legislativo.

CAPÍTULO VII DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS NATURAIS E DO SANEAMENTO

Seção I Do Meio Ambiente

Art. 220. Todos têm direito ao meio ambiente saudável e ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à adequada qualidade de vida, impondo-se à coletividade e, em especial ao Poder Público Municipal, o dever de defendê-lo, preservá-lo para o benefício das gerações futuras.

Parágrafo único. O direito ao ambiente saudável estende-se ao ambiente de trabalho, ficando o Município obrigado a garantir e proteger o trabalhador contra toda e qualquer condição nociva a sua saúde física e mental.

Art. 221. A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos e a exploração dos recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo Poder Público Municipal, quer pela iniciativa privada, serão admitidos se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado, com observância dos critérios, normas e padrões fixados, garantida prévia publicidade e realização de audiências públicas, dentro do quanto prescreve a legislação estadual e federal pertinentes.

Art. 222. O Município, no que couber, mediante lei especial, providenciará a criação de órgão e sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de:

I - propor uma política de proteção ao meio ambiente;

II - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

III - adotar medidas, nos limites permitidos pela legislação federal e estadual, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado;

IV - administrar e gerir espaços territoriais e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão, incluindo os já existentes, permitidos somente por lei;

V - informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de substâncias potencialmente nocivas à saúde, na água potável e nos alimentos;

VI - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies e dos ecossistemas;

VII - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que provoquem a extinção da espécie ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando, dentro da competência constitucional do Município, a extração, produção, captura, transporte, criação, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos, inclusive métodos de abate;

VIII - promover a captação e orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a proteção e conservação do meio ambiente;

IX - garantir a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;

X - promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial, às margens dos rios e lagos, visando à sua perenidade;

XI - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com o plantio de árvores, preferencialmente, frutíferas, objetivando, especialmente, a consecução dos índices máximos de cobertura vegetal;

XII - incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio ambiente, constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e independência de atuação;

XIII - instituir programas especiais, mediante a integração de todos os seus órgãos, objetivando incentivar os proprietários rurais a executarem práticas de conservação do solo e da água, da preservação e reposição das matas ciliares e replantio das espécies nativas;

XIV - realizar o planejamento e o zoneamento ambientais, considerando as características regionais e locais e articular os respectivos planos, programas e ações;

XV - definir o uso e ocupação do solo, subsolo e água, através de planejamento que englobe diagnóstico, análise técnica e definição de diretrizes de gestão, com espaços de participação popular, respeitando a conservação da qualidade ambiental;

XVI - controlar e fiscalizar as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e ao meio ambiente natural e de trabalho;

XVII - requisitar junto ao órgão competente a realização periódica de auditoria nos sistemas de controle da poluição e prevenção de riscos de acidentes, de instalações e atividades de significativo potencial poluidor, incluindo a avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica dos recursos ambientais, bem como à saúde dos trabalhadores e da população afetada;

XVIII - garantir o amplo acesso dos interessados à informação sobre as fontes e causas da poluição e da degradação ambiental e, em particular, aos resultados das monitoragens e auditorias a que se refere o inciso anterior;

XIX - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização dos causadores de poluição ou degradação ambiental;

XX - incentivar a integração das entidades associativas e sindicatos, nos esforços para garantir e aprimorar o controle da poluição, inclusive e especialmente, no ambiente de trabalho.

Parágrafo único. O sistema mencionado no "**caput**" deste artigo será coordenado por órgão da administração direta e será integrado por:

I - um Conselho Municipal do Meio Ambiente, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei;

II - órgãos executivos incumbidos da realização das atividades de desenvolvimento ambiental;

III - serviço de proteção aos animais.

Art. 223. O Poder Público Municipal estimulará e incentivará a criação e manutenção de unidades privadas de conservação do meio ambiente.

Art. 224. O Município poderá consorciar-se com outras unidades regionais, objetivando a solução de problemas comuns, relativos à proteção ambiental, em particular à preservação dos recursos hídricos e ao uso equilibrado dos recursos naturais.

Art. 225. Áreas do Município que, por ventura, venham a ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação, objetivando a implantação de unidades de conservação ambiental, serão consideradas espaços territoriais, especialmente protegidos, somente sendo permitidas atividades que não degradem o meio ambiente ou que, de qualquer forma, possam comprometer a integridade das condições ambientais que motivaram a expropriação.

Art. 226. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas nos casos de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação de os infratores restaurarem os danos causados.

Art. 227. Os recursos oriundos de multas administrativas e condenações judiciais, por atos lesivos ao meio ambiente, e das taxas incidentes sobre a utilização dos recursos ambientais terão sua destinação definidas em lei.

Art. 228. Fica vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais às atividades que desrespeitem as normas e padrões de proteção ao meio ambiente natural e de trabalho.

Seção II Dos Recursos Hídricos

Art. 229. O Município celebrará convênio com o Estado e com a União, bem como com unidades municipais vizinhas e desenvolverá trabalho para a criação de um consórcio intermunicipal, visando à utilização das águas de interesse regional.

Art. 230. As águas, subterrâneas ou não, reservas estratégicas para o desenvolvimento econômico-social e valiosas para o suprimento das populações, deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra a poluição e proveito econômico, na forma definida em lei.

Art. 231. Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais, sem o devido tratamento, em qualquer corpo de água.

Art. 232. O Município adotará medidas para o controle da erosão, estabelecendo normas de conservação do solo, em áreas agrícolas e urbanas.

Art. 233. Para proteger e conservar as águas e prevenir efeitos adversos, o Município adotará medidas no sentido de:

I - instituição de áreas de preservação das águas utilizáveis para abastecimento às populações e da implantação, conservação e recuperação das matas ciliares, especificamente das nascentes dos rios São Lourenço e do Curtume, até a Rodovia Faria Lima e o traçado de Perimetral, respectivamente, visando à solução alternativa para o abastecimento de água;

II - implantação de sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis;

III - instituição de programas permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão.

Seção III Do Saneamento

Art. 234. A lei estabelecerá a política das ações e obras de saneamento básico, no Município, respeitando os seguintes princípios:

I - criação e desenvolvimento de mecanismos destinados a assegurar os benefícios do saneamento à totalidade da população;

II - orientação técnica para os programas, visando ao tratamento de despejos urbanos e industriais e de resíduos sólidos, bem como fomento à implantação de soluções comuns, mediante planos regionais de ação integrada.

Art. 235. O Município instituirá, por lei, plano plurianual de saneamento, estabelecendo as diretrizes e os programas para as ações nesse campo.

§ 1º As ações de saneamento deverão prever a utilização racional da água, do solo e do ar, de modo compatível com a preservação e melhoria da qualidade da saúde pública e do meio ambiente.

§ 2º O Poder Público Municipal elaborará, conjuntamente com o Conselho Municipal de Saúde, estudos para implantação de projetos que visem ao saneamento básico para a preservação do meio ambiente, com prioridade para o tratamento do esgoto domiciliar e do lixo urbano.

CAPÍTULO VIII DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

Art. 236. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, aprovado pela Câmara Municipal, abrange toda a área territorial do Município e disporá sobre:

- I - sistema viário - marginais, avenidas, ruas e perimetrais;
- II - transporte urbano e rural;
- III - traçado da cidade, das vilas e dos distritos;
- IV - zoneamento urbano e rural;
- V - loteamentos;
- VI - espaços livres, áreas verdes e áreas institucionais;
- VII - urbanismo e paisagismo;
- VIII - proteção aos cursos de água, mananciais, fonte e reservas florestais;
- IX - mapeamento das reservas florestais;
- X - mapeamento de toda a área territorial do Município;
- XI - plano de expansão;
- XII - construção industrial e comercial e residencial de acordo com o zoneamento.

§ 1º O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado conterá, ainda, todas as diretrizes e normas para desenvolvimento e execução dos programas de obras e serviços públicos necessários ao atendimento das necessidades da população.

§ 2º O plano de expansão urbana se baseará em estudo do crescimento da cidade, num período mínimo de 30 (trinta) anos, cujos índices deverão demonstrar:

- I - uma previsão do crescimento demográfico;
- II - uma previsão das necessidades de melhoria e ampliação do sistema habitacional dotado de todos os benefícios inerentes;
- III - uma previsão do crescimento industrial e comercial; o primeiro para aproveitamento da mão-deobra sempre crescente e o segundo para o abastecimento das populações;
- IV - uma previsão das demarcações futuras do deslocamento do perímetro urbano;
- V - sistema de ordenamento das construções e sua localização em distritos industriais, zonas de comércio e áreas residenciais.

TÍTULO VI DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Disposição Geral

Art. 237. Ao Município cumpre assegurar o bem estar social, garantindo o pleno acesso aos bens e serviços essenciais ao desenvolvimento individual e coletivo.

Seção II Da Saúde

Subseção I Das Disposições Gerais

Art. 238. A saúde é direito de todos, dever do Estado e garantida pelo Poder Público Municipal, assegurada mediante políticas econômicas e ambientais que visem à prevenção ou eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 239. As ações e serviços de saúde, cuja regulamentação será definida em lei, são de natureza pública.

Parágrafo único. O Município disporá, na forma da lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle.

Art. 240. Lei complementar elaborará o Código Sanitário do Município.

Subseção II

Do Conselho Municipal de Saúde

Art. 241. Fica criado o Conselho Municipal de Saúde, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei.

Art. 242. Para a instalação de quaisquer novos serviços públicos ou privados de Saúde, deverá ser consultado o Conselho Municipal de Saúde, levando em consideração as necessidades quanto à demanda de atendimentos, raio de distância em relação a outra entidade idêntica e número de habitantes do bairro.

~~Art. 243. A Secretaria Municipal de Saúde promoverá programas de orientação e esclarecimento, bem como oferecerá condições para o combate e prevenção de doenças e distúrbios comportamentais.~~

~~Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde, apresentará no início de cada ano, informações ao Conselho Municipal de Saúde sobre o planejamento geral relativo aos programas citados no presente artigo.~~

~~Art. 243. A Secretaria Municipal encarregada dos negócios da saúde promoverá programas de orientação e esclarecimento, bem como oferecerá condições para o combate a prevenção de doenças e distúrbios comportamentais. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

~~Parágrafo único. A Secretaria Municipal encarregada dos negócios da saúde apresentará, no início de cada ano, informações ao Conselho Municipal de Saúde sobre o planejamento geral relativo aos programas citados no presente artigo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

Art. 243. O Órgão Municipal encarregado dos negócios da saúde promoverá programas de orientação e esclarecimento, bem como oferecerá condições para o combate a prevenção de doenças e distúrbios comportamentais. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Parágrafo único. O Órgão Municipal encarregado dos negócios da saúde apresentará, no início de cada ano, informações ao Conselho Municipal de Saúde sobre o planejamento geral relativo aos programas citados no presente artigo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Subseção III

Do Sistema Único de Saúde

Art. 244. As ações e serviços de saúde são prestados através de sistema único, respeitadas as seguintes diretrizes:

I - descentralizada e com direção única no Município;

II - integração das ações e serviços de saúde adequadas às diversas realidades epidemiológicas;

III - universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a todos os níveis dos serviços de saúde à população;

IV - participação direta do usuário em nível das unidades prestadoras de serviços de saúde, no controle de suas ações e serviços, através do Conselho Municipal de Saúde.

§ 1º As instituições privadas poderão participar, em caráter supletivo, do Sistema Municipal de Saúde, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público, com preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

§ 2º O Poder Público Municipal poderá intervir ou desapropriar os serviços de natureza privada necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com lei específica.

Art. 245. É de responsabilidade do sistema único de saúde no Município garantir o cumprimento das normas legais que dispuserem sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, para fins de transplante, pesquisa ou tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, vedado todo o tipo de comercialização.

Parágrafo único. Ficará sujeito à penalidade, na forma da lei, o responsável pelo não cumprimento da legislação relativa à comercialização do sangue e seus derivados, dos órgãos, tecidos e substâncias humanas.

Art. 246. Ao Sistema Municipal de Saúde compete, além de outras atribuições, na forma da lei:

I - gestão, planejamento, controle e avaliação da política municipal, estabelecida em consonância com o Conselho Municipal de Saúde;

II - garantir aos usuários o acesso ao conjunto das informações referentes às atividades desenvolvidas pelo sistema, assim como os agravos individuais ou coletivos identificados;

III - participar de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e proteção ao meio ambiente;

IV - estabelecer normas, fiscalizar e controlar edificações, instalações, estabelecimentos, atividades, procedimentos, produtos, substâncias e equipamentos, que interfiram individual ou coletivamente, incluindo os referentes à saúde do trabalhador;

V - propor atualizações periódicas no Código Sanitário Municipal;

VI - prestação de serviços de saúde, de vigilância sanitária e epidemiológica, incluídos os relativos à saúde do trabalhador,

além de outros de responsabilidade do sistema, de modo complementar e coordenados com os sistemas municipais;

VII - desenvolver, formular e implantar medidas que atendam:

- a) a saúde do trabalhador e seu ambiente de trabalho;
- b) a saúde da mulher e suas propriedades;
- c) a saúde de pessoas portadoras de deficiências;
- d) a saúde do idoso;
- e) a saúde da criança e do adolescente.

Subseção IV Das Proibições

Art. 247. É vedada a cobrança de despesas e taxas, sob qualquer título, nos serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares prestados pela Municipalidade.

Art. 248. É vedada a nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de Saúde, em qualquer nível, de pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que mantenham contratos ou convênios com o sistema único de saúde, em nível municipal, ou sejam por ele credenciadas.

Art. 249. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

Subseção V Do Abate de Animais

Art. 250. O Poder Público Municipal construirá e manterá em funcionamento um Matadouro Municipal dotado de infraestrutura adequada para o abate de animais, obedecendo às normas de higiene e saúde.

Art. 251. Todo o serviço de abate de animais, efetuado no Matadouro Municipal ou em matadouros particulares, deverá contar com a inspeção de um Veterinário designado pela Prefeitura Municipal.

Seção III Da Saúde do Trabalhador

Art. 252. O Município criará e manterá o Centro de Medicina e Segurança do Trabalho.

§ 1º Poderá o Município, para a criação e manutenção do Centro de Medicina e Segurança do Trabalho, firmar convênios com o Ministério do Trabalho, Secretarias Estaduais e sindicatos de classe, patronais e de trabalhadores.

§ 2º O Centro de Medicina e Segurança do Trabalho, instalado em local adequado, deverá contar no mínimo, com os seguintes equipamentos:

- I - aparelho de Raio X;
- II - aparelho para teste de Audição;
- III - aparelhos para aferição de ruídos, gases e calor no ambiente de trabalho;
- IV - banco de coleta e análise de sangue, fezes e urina.

Art. 253. É de competência do Centro de Medicina e Segurança do Trabalho:

- I - realização de perícias para aferição de insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho;
- II - realização de todos os exames admissionais e demissionais exigidos pela Portaria 3.214, de 08/06/1978, que aprova as normas regulamentares do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho ou por qualquer outra norma legal que surgir de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil;
- III - realização de exames periódicos no trabalhador, encaminhado nos termos do artigo anterior;
- IV - realização de exames clínicos e patológicos, podendo estes serem realizados por laboratórios conveniados;
- V - requerer junto ao Ministério do Trabalho a homologação de Laudos Periciais, de Insalubridade e Periculosidade;
- VI - fazer cumprir a legislação vigente, na hipótese de constatação de Insalubridade e Periculosidade;
- VII - promover o encaminhamento ao INAMPS ou a outro órgão o trabalhador em estado doentio, para tratamento;
- VIII - alertar as autoridades sanitárias do Município na hipótese de constatar a existência de doenças infecciosas ou contagiosas no trabalho examinado;
- IX - fornecer laudo médico.

Parágrafo único. Os exames e perícias serão obrigatoriamente gratuitos, podendo, entretanto, o Município celebrar convênios com as empresas privadas para custeio e manutenção do C.M.S.T. - Centro de Medicina e Segurança do Trabalho.

Art. 254. O funcionamento do Centro de Medicina e Segurança do Trabalho deverá obedecer, no mínimo, aos seguintes critérios:

I - o atendimento será realizado através de guias de encaminhamento fornecidas pelos Sindicatos conveniados, pelas Empresas ou pelos Centros de Saúde;

II - o Centro de Medicina e Segurança do Trabalho encaminhará aos respectivos Sindicatos e Empresas cópia de todo e qualquer exame realizado pelo trabalhador, bem como dos laudos periciais de insalubridade e periculosidade.

Art. 255. O Médico e Engenheiro do Trabalho serão contratados mediante concurso público, e deverão estar previamente credenciados junto ao Ministério do Trabalho ou à Secretaria do Bem Estar Social do Estado de São Paulo.

Parágrafo único. Os profissionais deverão cumprir jornada estabelecida em lei municipal, e não poderão ter vínculo empregatício com as empresas sediadas no Município, excetuando-se aquelas que atuam privativamente na área de saúde.

Seção IV Da Promoção Social

Subseção I Disposição Geral

Art. 256. A Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, e tem por objetivo:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes, através de:

a) escolas especiais;

b) programas que ocupem os menores, em atividades úteis a ele e à comunidade;

III - promoção de integração no mercado do trabalho, família e comunidade;

IV - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiências, e a promoção de sua integração na vida comunitária;

V - gestões para que os órgãos competentes garantam o benefício mensal às pessoas portadoras de deficiências e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

Subseção II Do Conselho Municipal de Assistência e Promoção Social

Art. 257. Fica criado o Conselho Municipal de Assistência e Promoção Social, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei.

Art. 258. O Município criará um Centro de Atendimento aos Idosos para auxiliá-los nas questões de aposentadorias, pensões e outros casos com eles relacionados.

~~§ 1º - Contará o Centro de Atendimento aos Idosos com o trabalho efetivo de uma Assistente Social pertencente ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Promoção Social, para o acompanhamento dos casos previstos no presente artigo.~~

~~§ 1º - Contará o Centro de Atendimento aos idosos com o trabalho efetivo de uma Assistente Social pertencente ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal encarregada dos negócios da promoção social, para o acompanhamento dos casos previstos no presente artigo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991)~~

§ 1º - Contará o Centro de Atendimento aos Idosos com o trabalho efetivo de uma Assistente Social pertencente ao quadro de funcionários do Órgão Municipal encarregado dos negócios da promoção social, para o acompanhamento dos casos previstos no presente artigo. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992)

§ 2º - O Centro de Atendimento aos Idosos será fiscalizado e acompanhado pelo Conselho Municipal de Assistência e Promoção Social.

Subseção III Das Entidades Privadas

Art. 259. Observada a política de Assistência Social do Município, o Poder Público poderá celebrar convênios com entidades sociais privadas.

Art. 260. Compete ao Município a fiscalização dos serviços prestados pelas entidades privadas.

Art. 261. As ações e os programas de Assistência Social, pela sua natureza emergencial e compensatória, não deverão prevalecer sobre a formulação e aplicação de políticas sociais básicas, nas áreas de saúde, educação, abastecimento, transporte e alimentação.

Art. 262. O Município subvencionará os programas desenvolvidos pelas entidades assistenciais, filantrópicas e sem fins lucrativos, com especial atenção às que dediquem à assistência aos portadores de deficiências, conforme critérios definidos em lei, desde que cumpridas as exigências de fins dos serviços de assistência social a serem prestados.

Art. 263. É vedada a distribuição de recursos públicos, na área de assistência social, diretamente ou por indicação e sugestão ao órgão competente, por ocupantes de cargos eletivos.

CAPÍTULO II DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO

Seção I Da Educação

Subseção I

Disposições Gerais

Art. 264. A educação, direito de todos e dever do Município e da Família, será ministrada com base nos princípios estabelecidos no art. 237 e seguintes da [Constituição do Estado de São Paulo](#) e terá por fim:

I - a igualdade de oportunidade e de condições para garantir o acesso, permanência e terminalidade do estudo, objetivando a formação para a vigência democrática;

II - a condenação de qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou religiosa, bem como a qualquer preconceito de classe, raça ou sexo;

III - a liberdade de ensinar, de aprender e o desenvolvimento da capacidade de análise crítica da realidade.

Art. 265. O Município organizará e manterá sistema de ensino próprio, com extensão correspondente às necessidades locais de educação geral e qualificação para o trabalho, respeitadas as diretrizes básicas fixadas pela legislação federal e as disposições supletivas da legislação estadual.

Art. 266. O ensino será livre para a iniciativa privada, atendidas as normas estabelecidas no art. 209, da Constituição Federal.

Art. 267. O Município terá competência para autorizar o funcionamento e supervisionar as instituições de educação das crianças de zero a seis anos de idade.

Art. 268. É vedada a cessão de uso, a qualquer título, de próprios públicos municipais, para o funcionamento de estabelecimento de ensino privado de qualquer natureza.

Subseção II

Do Ensino Fundamental

Art. 269. O Município responsabilizar-se-á, prioritariamente, pelo ensino fundamental, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria e o ensino pré-escolar, para o atendimento às crianças de zero a seis anos.

§ 1º A educação de crianças de zero a cinco anos de idade, será oferecido em Creches.

§ 2º A educação de crianças de cinco a seis anos de idade será oferecida em Escolas Municipais de Educação Infantil.

§ 3º O Município só poderá atuar nos níveis mais elevados, quando a demanda, nos níveis descritos no "caput" deste artigo, estiver plena e satisfatoriamente atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo.

~~Art. 270. Toda empresa prestará, anualmente, informações à Secretaria Municipal de Educação, sobre os casos de empregados e seus dependentes que não cursaram ou não estão cursando o ensino fundamental.~~

~~Art. 270. Toda empresa prestará, anualmente, informações à Secretaria Municipal encarregada dos negócios da educação, sobre os casos de empregados e seus dependentes que não cursaram ou não estão cursando o ensino fundamental. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

Art. 270. Toda empresa prestará, anualmente, informações ao Órgão Municipal encarregado dos negócios da educação, sobre os casos de empregados e seus dependentes que não cursaram ou não estão cursando o ensino fundamental. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Art. 271. O ensino fundamental será público, obrigatório e gratuito e oferecido às crianças a partir dos sete anos de idade.

§ 1º É permitida a matrícula, no ensino fundamental, a partir dos seis anos de idade, desde que plenamente atendida à demanda das crianças de sete anos de idade.

§ 2º O Poder Público Municipal oferecerá, gratuitamente, material escolar aos alunos, comprovadamente, carentes.

§ 3º Caberá ao Poder Público Municipal oferecer, ainda, ao educando:

a) alimentação, através do Sistema Municipal de Merenda Escolar;

b) transporte;

c) assistência à saúde, inclusive tratamento e profilaxia dentária.

Art. 272. Caberá ao Poder Público Municipal prover o ensino fundamental diurno e noturno, regular e supletivo, adequado às condições de vida do educando que já tenha ingressado no mercado do trabalho.

Subseção III

Do Ensino Profissional

Art. 273. O Município criará condições para o funcionamento de cursos de iniciação e aperfeiçoamento profissional, priorizando o atendimento aos menores de vinte e um anos.

Subseção IV

Do Ensino Especial

Art. 274. O Município oferecerá atendimento especializado aos portadores de deficiências e garantirá o seu acesso nos Estabelecimentos de Ensino.

Subseção V

Do Ensino Religioso

Art. 275. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas municipais de ensino fundamental, podendo ser ministradas aulas de qualquer culto religioso, sem ônus para o Município.

Subseção VI Dos Recursos Públicos

Art. 276. O Município aplicará, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino público, no mínimo vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, com base nos princípios estabelecidos no art. 212 e parágrafos da [Constituição Federal](#).

Parágrafo único. Do montante disposto no "**caput**" do presente artigo, deverá ser aplicado, no mínimo, oitenta por cento no ensino de zero a seis anos, no ensino fundamental e na erradicação do analfabetismo, com base no disposto do art. 60 do [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal](#).

Art. 277. Os recursos públicos, de que trata o art. 212 e parágrafos da [Constituição Federal](#), somente poderão ser destinados às instituições de ensino filantrópicas, comunitárias ou confessionais, quando a demanda da rede de ensino público municipal estiver, plena e satisfatoriamente atendida quantitativa e qualitativamente.

Parágrafo único. A destinação, de que trata o presente artigo, observará critérios que assegurem a plena utilização dos recursos materiais e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos e equivalentes.

Art. 278. O Poder Executivo Municipal publicará e dará ciência ao Legislativo Municipal, até trinta dias após o encerramento de cada trimestre, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação, nesse período, e discriminadas por nível de ensino.

Subseção VII Do Conselho Municipal de Educação

Art. 279. Fica criado o Conselho Municipal de Educação, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei.

Subseção VIII Do Plano Municipal de Educação

Art. 280. O Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, estabelecido em lei, em consonância com a legislação estadual e federal, é de responsabilidade do Poder Público Municipal, consultado o Conselho Municipal de Educação e baseado nas normas estabelecidas pelo Sistema Municipal de Ensino.

Subseção IX Dos Convênios

Art. 281. Poderá o Poder Executivo Municipal celebrar convênios com o Governo do Estado de São Paulo, objetivando a execução do Programa de Municipalização do Ensino, com a devida autorização do Poder Legislativo Municipal.

Subseção X Do Magistério Municipal

Art. 282. O Município estabelecerá em lei o Estatuto do Magistério Municipal, assegurando a valorização dos profissionais do ensino, estabelecendo planos de carreira para o Magistério, piso salarial e ingresso, exclusivamente, por concursos de provas e títulos.

Parágrafo único. A remuneração dos professores e especialistas de educação do Quadro do Magistério Municipal será fixada tendo em vista a maior qualificação em cursos de formação, aperfeiçoamento ou especialização, específico da área de atividade, sem distinção de séries ou graus em que atuem.

Seção II Da Cultura

Subseção I Disposições Gerais

Art. 283. O Município garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de suas manifestações.

Art. 284. O Município promoverá e incentivará a livre manifestação cultural mediante:

I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos, devidamente equipados e capazes de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas;

II - acesso aos acervos das bibliotecas, museus, arquivos e congêneres;

III - desenvolvimento de intercâmbio cultural e artístico com Municípios, integração de programas culturais e apoio à instalação de casas de cultura e de bibliotecas públicas;

IV - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura;

V - planejamento e gestão do conjunto das ações, garantindo a participação de representantes da comunidade;

VI - compromisso de resguardar e defender a integridade, pluralidade, independência e autenticidade da cultura matonense;

VII - cumprimento, por parte do Município, de uma política cultural não intervencionista, visando à participação de todos na vida cultural;

VIII - preservação dos documentos, obras, objetos e demais registros históricos culturais e científicos.

Art. 285. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a cultura municipal.

~~Art. 286. Fica sob responsabilidade da Secretaria Municipal da Cultura a manutenção da Banda Marcial Municipal "Flamínio Mazzoni", bem como o seu aprimoramento, profissional através de cursos oferecidos a seus componentes.~~

~~Art. 286. Fica sob a responsabilidade da Secretaria Municipal encarregada dos negócios da cultura a manutenção da Banda Marcial Municipal "Flamínio Mazzoni", bem como o seu aprimoramento profissional, através de cursos oferecidos a seus componentes. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

~~Art. 286. Fica sob a responsabilidade do órgão Municipal encarregado dos negócios da cultura a manutenção da Banda "Flamínio Mazzoni" bem como o seu aprimoramento profissional, através de cursos oferecidos a seus componentes. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)~~

~~Art. 286. Fica sob a responsabilidade do Órgão Municipal encarregado nos Negócios da Cultura, a manutenção e a locomoção da Banda "Flamínio Mazzoni", dos Grupos Teatrais e Grupos Vocais constituídos no Município, bem como a cessão de local apropriado para ensaios e o aprimoramento profissional dos mesmos através de cursos oferecidos a seus integrantes. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 31, de 1998\)](#)~~

Art. 286. Fica sob a responsabilidade do Órgão Municipal encarregado nos Negócios da Cultura, a manutenção e a locomoção da Orquestra Jovem de Matão, Banda "Flamínio Mazzoni", dos Grupos Teatrais e Grupos Vocais constituídos no Município, bem como a cessão de local apropriado para ensaios e o aprimoramento profissional dos mesmos através de cursos oferecidos a seus integrantes. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 52, de 2022\)](#)

~~Art. 287. Fica criado, junto à Secretaria Municipal da Cultura, um Conservatório Dramático-Musical, cujos objetivos e atribuições serão definidos em lei.~~

~~Art. 287. Fica criado, junto à Secretaria Municipal da Cultura, um Centro Musical, Dramático e Artístico, cujos objetivos e atribuições serão definidos em lei. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 6, de 1991\)](#)~~

~~Art. 287. Fica criado junto à Secretaria Municipal encarregada dos negócios da cultura um Centro Musical, Dramático e Artístico, cujos objetivos e atribuições serão definidos em lei. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

Art. 287. Fica criado junto ao Órgão Municipal encarregado dos negócios da cultura, um Centro Musical, Dramático e Artístico, cujos objetivos, e atribuições serão definidos lei. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Subseção II

Do Patrimônio Histórico E Cultural

Art. 288. Constituem patrimônio histórico e cultural do Município os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, aos costumes e à memória da história desde a fundação do município.

Parágrafo único. O Município criará o seu Arquivo Histórico, para o catalogamento, preservação, recuperação e organização do patrimônio descrito no caput do presente artigo.

Art. 289. A lei estimulará, mediante mecanismos específicos, os empreendimentos privados que se voltem à preservação e à restauração do patrimônio histórico e cultural do Município, bem como incentivará os proprietários de tais bens tombados, a que atendam às recomendações de preservação desse patrimônio.

Art. 290. Os danos e ameaças ao patrimônio histórico e cultural serão definidos em lei complementar.

Subseção III

Da Fundação Cultural de Matão

[\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 04 de junho de 1990\)](#)

~~Art. 291. Fica criada a Fundação Cultural de Matão, que será regulamentada por lei. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 04 de junho de 1990\)](#)~~

~~Parágrafo único. A Fundação Cultural de Matão terá a incumbência da organização, execução e disseminação da política de ação cultural do Município e da formação e supervisão do Arquivo Histórico do Município. [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 1, de 04 de junho de 1990\)](#)~~

Seção III

Do Esporte

Art. 292. O Poder Público Municipal desenvolverá programa de incentivo e apoio às práticas desportivas formais e não formais bem como patrocinará campeonatos e competições das várias modalidades de esporte e atletismo.

~~Art. 293. A Secretaria de Esportes e Turismo, ouvido o Conselho Municipal de Esporte, estabelecerá critérios para a concessão de recursos para o transporte das equipes amadoras.~~

~~Art. 293. A Secretaria Municipal encarregada dos negócios do esporte, ouvido o Conselho Municipal de Esportes, estabelecerá critérios para a concessão de recursos para o transporte das equipes amadoras. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

Art. 293. O Órgão Municipal encarregado dos negócios do esporte, ouvido o Conselho Municipal de Esportes, estabelecerá critérios para a concessão de recursos para o transporte das equipes amadoras. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Seção IV Do Lazer

Art. 294. O Município proporcionará meios de recreação e lazer à comunidade, mediante:

I - reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, bosques, jardins, praias artificiais, como base física de recreação urbana;

II - construção e equipamento de parques infantis, piscinas públicas, centros de juventude e edifício de convivência comunitária;

III - aproveitamento e adaptação de rios, vales, lagos, matas e outros recursos naturais, como locais de passeio e distração;

IV - criação de Centros Esportivos populares nos bairros e conjuntos habitacionais;

V - incentivo aos clubes e equipes amadoras;

VI - conservação e manutenção dos campos de futebol, quadras de esportes e centros esportivos.

Art. 295. O Poder Público apoiará e incentivará o lazer como forma de integração social.

Art. 296. O Poder Público Municipal incrementará a prática esportiva pelas crianças, idosos e portadores de deficiências.

Seção V Do Turismo

Art. 297. Os serviços municipais de esportes e lazer articular-se-ão entre si e com as atividades culturais do município, visando à implantação e ao desenvolvimento do turismo.

~~Art. 298. Os eventos turísticos do Município serão comemorados de acordo com calendário organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.~~

~~Art. 298. Os eventos turísticos do Município serão comemorados de acordo com calendário organizado pela Secretaria Municipal encarregada dos negócios do turismo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 7, de 1991\)](#)~~

Art. 298. Os eventos turísticos do Município serão comemorados de acordo com calendário organizado pelo Órgão Municipal encarregado dos negócios do turismo. [\(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13, de 1992\)](#)

Seção VI Do Conselho Municipal de Esportes e Turismo

Art. 299. Fica criado o Conselho Municipal de Esportes e Turismo, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei.

Seção VII Da Subvenção e Incentivos

Art. 300. A subvenção municipal às associações amadoras que mantenham atividades de cunho esportivo, recreativo e lazer, obedecerão aos seguintes critérios:

I - beneficiarão apenas entidades legalmente constituídas;

II - dependerão de aprovação legislativa.

Parágrafo único. Uma vez concedida a subvenção, o beneficiário, no prazo de sessenta dias, após o término do evento, deverá apresentar à Municipalidade comprovantes da aplicação da verba, sob pena de ser compelido a devolvê-la, corrigida monetariamente, ficando impedido de receber nova subvenção, enquanto não regularizar a sua situação.

Art. 301. Os clubes esportivos, as associações amadoras, os sindicatos e as associações de moradores serão isentos do pagamento de taxas e impostos, na prática de atividades esportivas, festivais e campeonatos que realizarem para arrecadação de fundos.

CAPÍTULO III DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Seção I Disposição Geral

Art. 302. A defesa do consumidor será feita mediante:

I - incentivo ao controle de qualidade dos serviços públicos, pelos usuários;

II - atendimento, orientação, conciliação e encaminhamento do consumidor, por meio de órgãos especializados;

III - pesquisa, informação, divulgação e orientação ao consumidor;

IV - fiscalização de preços e de pesos e medidas, observada a competência normativa da União;

V - estímulo à organização de produtores rurais;

VI - assistência judiciária para o consumidor carente;

VII - proteção contra publicidade enganosa;

VIII - efetiva prevenção e reparação de danos individuais e coletivos;

IX - divulgação sobre o consumo adequado dos bens e serviços, resguardada a liberdade de escolha.

Seção II

Do Sistema Municipal de Proteção ao Consumidor

Art. 303. Fica criado o Sistema Municipal de Proteção ao Consumidor, cujas atribuições atenderão as disposições de legislação estadual.

Art. 304. O Sistema tem por objetivo a orientação e defesa do consumidor no âmbito municipal.

Art. 305. O Sistema será composto pelos seguintes órgãos:

I - Deliberativo: Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor;

II - Executivo: Serviço Municipal de Defesa do Consumidor.

Art. 306. O Conselho Municipal de Proteção ao Consumidor terá sua composição, organização, e competência definidas em lei.

Seção III

Do Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor

Art. 307. O Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor deverá ser integrado ao Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, mediante convênio com o Estado.

Art. 308. O Serviço Municipal de Proteção ao Consumidor será dirigido por pessoa nomeada, em comissão, pelo Chefe do Executivo Municipal.

CAPÍTULO IV

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

Seção I

Disposições Gerais

Art. 309. O Poder Público Municipal elaborará programas de política social especial para a criança, o adolescente, o idoso e o deficiente.

Art. 309-A. O Município instituirá políticas públicas de fortalecimento de vínculos familiares, visando garantir a preservação das relações parentais, conjugais e intergeracionais, o equilíbrio entre o trabalho e a família, vínculos familiares e habilidades parentais, coibir a violência no âmbito de suas relações, assegurando a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 54, de 2024\)](#)

Art. 310. O Município garantirá, junto à sua Procuradoria Geral, assistência jurídica às pequenas causas que envolvam a família, a criança, o adolescente, o idoso e os portadores de deficiências, comprovadamente sem recursos financeiros.

Art. 311. Terão acesso gratuito ao transporte coletivo urbano:

I - toda pessoa portadora de deficiência;

II - os maiores de sessenta e cinco anos de idade;

III - os aposentados.

Seção II

Dos Portadores de Deficiência

Art. 312. Fica criado o Conselho Municipal das Pessoas Portadoras de Deficiências, que terá sua composição, organização competência fixadas em lei.

Art. 313. O Poder Público Municipal deverá promover a adaptação e determinará, em seus projetos de construção de logradouros e edifícios de uso público e veículos de transporte coletivo urbano, a garantia de acesso adequado às pessoas portadoras de deficiências.

Art. 314. O Poder Público Municipal assegurará condições de prevenção de deficiências, bem como a integração social de portadores das mesmas, mediante treinamento para o trabalho e para a convivência.

Art. 315. O Poder Público Municipal criará condições, proporcionando facilidades para a prática do trabalho de pessoas portadoras de deficiências, mediante:

I - adaptação de instalações elétricas, hidráulicas e outras necessárias, para vendedores ambulantes portadores de deficiências, domiciliados no Município;

II - reserva especial, em feiras livres e similares;

III - isenção de taxas e impostos, na execução de serviços prestados por pessoas deficientes.

Art. 316. As empresas particulares que adaptem seus equipamentos para o trabalho de portadores de deficiências poderão receber incentivos na forma da lei.

Seção III

Do Conselho Municipal da Condição Feminina

Art. 317. Fica criado o Conselho Municipal da Condição Feminina, que terá sua composição, organização e competência fixadas em lei.

CAPÍTULO V DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 318. O Município manterá a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações.

Parágrafo único. Lei complementar fixará a organização, composição e competência da Guarda Municipal, obedecidos os preceitos da lei federal.

CAPÍTULO VI DO SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIOS E SALVAMENTO

Art. 319. O Município, através de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, manterá o Serviço de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndios e Salvamento em toda área do seu território, competindo-lhe auxiliar o Poder Público Municipal, no que lhe compete, através do Serviço de Bombeiros de Matão.

Parágrafo único. O Serviço de Prevenção, Proteção e Combate a Incêndios e Salvamento, bem como o Serviço de Bombeiros de Matão, serão oferecidos e prestados gratuitamente aos munícipes de Matão dentro do seu território. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº de 35, de 1999\)](#)

Art. 320. O Serviço de Bombeiros de Matão será constituído por integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e por Bombeiros Municipais.

Art. 321. Lei complementar disporá sobre o Regulamento Disciplinar dos Bombeiros Municipais, do qual constarão atribuições, direitos, deveres e vantagens.

Parágrafo único. A lei, a que se refere este artigo, deverá, prioritariamente, disciplinar sobre a instalação e fiscalização de depósitos de material explosivo e inflamável no Município, atendida a legislação federal.

Art. 322. O Serviço de Bombeiros de Matão, através de seus instrutores, ministrará aulas na área de prevenção e combate a incêndios e socorros de urgência a todas as classes de oitava série nas Escolas Públicas, sendo ainda facultadas às Escolas Particulares.

Art. 323. O Município poderá criar Grupo de Bombeiros Voluntários, cabendo ao Poder Público Municipal criar condições para aquisição e manutenção de materiais e equipamentos específicos.

ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º Os servidores da administração direta, autárquica e das instituições ou fundações mantidas pelo município, em exercício na data da promulgação desta Lei Orgânica, que não tenham sido admitidos na forma regulada pelo art. 37 da [Constituição Federal](#), são considerados estáveis no serviço público, desde que contem, até 05 de outubro de 1988, cinco anos continuados em serviço público.

§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título, quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração.

§ 3º Para os integrantes das carreiras do Magistério não se considera, para os fins previstos no "**caput**", a interrupção ou descontinuidade de exercício por prazo igual ou inferior a noventa dias, exceto nos casos de dispensa ou exoneração solicitadas pelo servidor.

~~§ 4º O disposto no art. 150 não se aplica aos funcionários admitidos anteriormente à promulgação da Lei Orgânica do Município de Matão. [\(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica nº 2, de 1990\)](#) [\(Revogada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36, de 21 de dezembro de 2001\)](#)~~

Art. 2º Os servidores públicos municipais ativos e inativos contratados pelo Regime Estatutário continuarão, excepcionalmente, regidos pelo estatuto próprio, sendo os respectivos cargos extintos na vacância.

Art. 3º Até a promulgação da lei complementar referida no art. 169 da [Constituição Federal](#), o Município não poderá dispor com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento do valor das respectivas receitas correntes.

Art. 4º O disposto no art. 157, deverá ser implantado no prazo de um ano da data da publicação desta Lei Orgânica Municipal.

Art. 5º Até o término da atual sessão legislativa, a Câmara de Vereadores procederá a adaptação do seu Regimento Interno.

Art. 6º Dentro de noventa dias, contados da data da promulgação desta Lei Orgânica, as autarquias ou fundações instituídas ou mantidas pelo Município, incorporarão aos seus estatutos ou regulamentos as normas desta lei, que digam respeito às suas atividades ou serviços.

Art. 7º Dentro de um ano, contados da promulgação desta Lei Orgânica, o Município adaptará às suas normas, toda a legislação referente a tributos, parcelamento, zoneamento e uso do solo.

Art. 8º Até o dia 31 de dezembro de 1990, o Executivo Municipal encaminhará à Câmara de Vereadores, o Plano Diretor.

Art. 9º Fica o Poder Público, no prazo de um ano, obrigado a iniciar as obras de adequação, atendendo ao disposto no artigo 233 desta Lei Orgânica Municipal, que deverão estar concluídas em até sete anos.

Art. 10. O Matadouro Municipal de que trata o art. 252, deverá ter o seu início dentro de um ano da data da publicação desta Lei Orgânica e estar em pleno funcionamento no prazo de quatro anos.

Art. 11. O disposto no art. 252, deverá ser implantado no prazo de dezoito meses contados da data da promulgação desta Lei Orgânica Municipal.

Art. 12. O disposto no parágrafo único do art. 288 deverá ter seu início dentro de seis meses.

Art. 13. Os conselhos, fundos, entidades e órgãos previstos nesta Lei Orgânica Municipal, não existentes na data da sua promulgação, serão criados mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, que terá o prazo de cento e oitenta dias para remeter à Câmara Municipal o projeto.

Parágrafo único. No mesmo prazo, remeterá os projetos de adaptação dos já existentes e que dependam de lei para esse fim.

Art. 14. Até o ano 2000, bienalmente, o Município promoverá e publicará censos que aferirão os índices de analfabetismo e sua relação com a universalização do ensino fundamental, de conformidade com o preceito estabelecido no art. 60, do [Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal](#).

Art. 15. Os prazos previstos nesta Lei Orgânica Municipal poderão ser prorrogados desde que autorizados mediante dois terços da Câmara Municipal e solicitados quarenta e cinco dias antes do seu término, devidamente justificados.

Art. 16. Os Poderes Públicos Municipais promoverão a edição do texto integral desta Lei Orgânica Municipal que, gratuitamente, será colocado à disposição de todos os interessados.

Câmara Municipal de Matão, 5 de abril de 1.990.

Wilson Luiz Bertachini
Presidente

José Guilherme Monteiro de Castro
1º Secretário

Jonas Wagner Garcia
2º Secretário

Raimundo Nonato Rodrigues de Freitas
Vice-Presidente

Nelson Marques Martins
Presidente da Comissão de Sistematização

Oswaldo Vanin
Relator da Comissão de Sistematização

Amauri Aparecido Squisatti

Antonio Nelson Scopelli

Aparecido do Carmo de Souza

Armando Rodrigues Esteves

Celso de Barros Perche

José Carlos da Silva

José Oreste Bozelli

José Pereira Niza

Luiz Roberto Ferrante

Luiz Roberto Pedro Antonio

Raul Erasmo Capparelli

*Este texto não substitui a publicação oficial.